



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

**PROYECTO DE BASES DE LICITACIÓN
PÚBLICA
No. 07-2026**

**"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
(PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA
SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO
DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN
PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"**

San Pedro Carchá, A. V., abril de 2,026

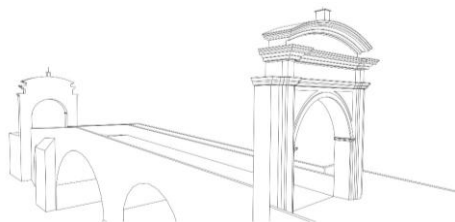


SAN PEDRO CARCHÁ,
CIUDAD DE ORDEN Y TRANSFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

■ PBX: 7790 - 4141

■ MUNICARCHA.GT

5ta. Calle 7-31 zona 1



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ



LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 17 LCE)

No. 07-2026

PROYECTO DE BASES A REGIR EN LA CONTRATACION
PARA EJECUCION DE LA OBRA:

**“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
(PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA
SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO
DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN
PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ”**

NOG XXXXXXXX

SAN PEDRO CARCHA, A. V., ABRIL DEL 2,026

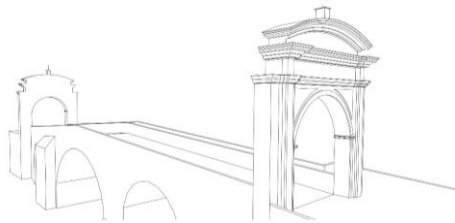


SAN PEDRO CARCHÁ,
CIUDAD DE ORDEN Y TRANSFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

■ PBX: 7790 - 4141

■ MUNICARCHA.GT

5ta. Calle 7-31 zona 1



1. ÁMBITO LEGAL DE APLICACIÓN:

Las Bases de Licitación se rigen por las leyes de la República de Guatemala, específicamente por la Constitución Política de la República de Guatemala, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado; Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, Resolución Número 001-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, por lo tanto, para la correcta aplicación de los instrumentos legales citados en las presentes bases, deberán utilizarse las definiciones establecidas en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN:

La Municipalidad de San Pedro Carchá, del departamento de Alta Verapaz, por el presente medio declara abierta la convocatoria de la Licitación Pública Número 07-2026 para recibir ofertas para la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"** el cual fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal de esta Ciudad mediante Punto **QUINTO** del Acta Número **051-2026** de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha **VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS** y ordenado que, para que la ejecución del proyecto antes mencionado se realice bajo la Modalidad de Contratación.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto estará ubicado en la Aldea Sehubbub (Región Sehubbub) sobre la ruta de terracería que conduce hacia el cruce que dirige a las Aldeas San Antonio Dos y Tres (Región Sehubbub), sin llegar al territorio de dichas aldeas el proyecto consiste en el mejoramiento de camino rural con pavimento rígido, el cual tendrá una longitud de 1,100 metros lineales, con un ancho promedio de 5.00 metros de carpeta de rodadura, espesor de 0.15 metros fundido con concreto hidráulico de resistencia a la compresión de 4000 PSI. y un bombeo del 3 por ciento para un drenaje adecuado de aguas pluviales se contempla la colocación de 2,219.00 metros de cuneta revestida tipo L dando un ancho promedio total de 6.00 metros y un área total de 6,672.70 metros cuadrados (incluyendo aproches y cunetas).

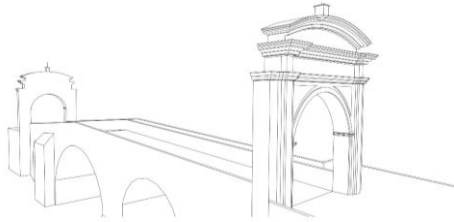
Se contempla la colocación de un badén triangular de 11 metros de longitud de eje también se contempla la colocación de 4 drenajes transversales de 36 pulgadas de diámetro con sus respectivas cajas y cabezales que serán distribuidos en la longitud del pavimento según pendientes. Como medida de mitigación de riesgo, se contempla la colocación de 3,300 metros de pintura termoplástica dividida en 3 líneas principales (2 laterales color blanco y una línea central color amarillo), 4 cruces peatonales o pasos de cebra distribuidos en intersección y zona escolar, vialitas y señalización vertical baja con el fin de evitar la mayor cantidad de accidentes de tránsito así mismo, la construcción de un muro de contención de 30 metros de longitud para estabilización de talud. Este proyecto contribuye en gran medida al desarrollo de las comunidades en cuanto al transporte de productos agrícolas, que beneficia económicamente a las familias. Un camino en buen estado también mejora el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, ya que ambulancias y autobuses escolares pueden transitar con mayor seguridad y regularidad.

El proyecto constará de todas las cantidades y renglones de trabajo mencionados a continuación, los que deberán de ejecutarse conforme a medidas, especificaciones técnicas generales, específicas y especiales debidamente detalladas en los planos que aparecen en el estudio previamente elaborado por parte del Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado Activo contratado para el efecto o por personal de la Dirección Municipal de Planificación.

4. RENGLONES DE TRABAJO:

Para la ejecución del proyecto, se realizarán de las siguientes actividades o renglones de trabajo:

"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"



No.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Q/Unitario	Q/Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.	Limpieza, chapeo y destronque	Metro	2,200.00		
1.2.	Rótulo de identificación del proyecto	Unidad	1.00		
1.3.	Replanteo topográfico	Metro	1,100.00		
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.1.	Excavación no clasificada de desperdicio	M3	2,724.40		
2.2.	Relleno con material clasificado	M3	41.60		
3	ACONDICIONAMIENTO CARPETA DE RODADURA				
3.1.	Escarificación, conformación y compactación de sub-rasante existente	M2	6,672.70		
3.2.	Material granular para base	M3	1,334.54		
3.2.	Tendido, afinado y compactado de material granular para base	M2	6,672.70		
4	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
4.1.	Colocación concreto hidráulico 4,000 PSI, e= 0.15 M	M2	5,499.50		
4.2.	Corte y sellado de juntas longitudinales y transversales	Metro	3,305.00		
5	MEDIDAS DE MITIGACION				
	MEDIDAS AMBIENTALES				
5.1.	Drenaje transversal ø 36"	Metro	24.00		
5.2.	Caja de entrada	Unidad	4.00		
5.3.	Cabezal de salida	Unidad	4.00		
5.4.	Cuentas revestidas	Metro	2,219.00		
5.5.	Baden 4,000; e=0.15M	M2	63.70		
	MEDIDAS DE RIESGO				
5.6.	Señalización horizontal (pintura termoplástica)	Metro	3,300.00		
5.7.	Instalación de vialetas	Unidad	660.00		
5.8.	Señalización vertical	Unidad	10.00		
5.9.	Muro de contención de concreto ciclópeo	M3	116.10		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					

La descripción y características de los renglones se encuentran detallados en las especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales.

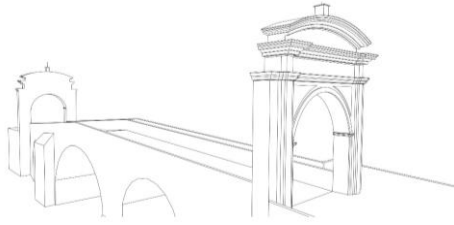
5. DURACIÓN DE LA OBRA:

La duración de los trabajos de la obra **"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"**; bajo las características ya mencionadas, quedarán a criterio del oferente, de acuerdo a su cálculo conforme visita de campo que realizará obligatoriamente al lugar donde se ejecutará el proyecto; análisis de las especificaciones técnicas generales, específicas y especiales las que serán publicadas en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS; y según los planos elaborados para la ejecución de dicho proyecto, los que deberán adquirirse en esta Municipalidad, para que él oferente realice la evaluación pertinente sobre las cantidades y costos de trabajo a realizar. El tiempo de ejecución, será motivo de calificación por los miembros de la Junta de Licitación, debiendo el oferente considerar que de conformidad con el Cronograma de Ejecución Física y Financiera del estudio técnico y diseño elaborado se tiene un plazo de ejecución de **7 MESES**.

6. CANTIDADES DE TRABAJO:

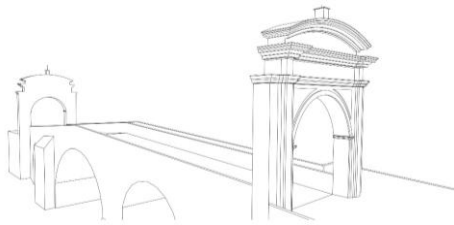
Las cantidades de trabajo para esta obra se refieren específicamente a la construcción, la cual deberá incluir el suministro e instalación de todos los materiales; así como los demás trabajos conexos. El oferente ganador deberá colocar el rótulo inmediatamente después de firmado el contrato, cuyo texto, modelo y demás especificaciones se le proporcionarán en su oportunidad.

Así mismo, el oferente ganador de forma obligatoria deberá señalar las áreas de trabajo en donde se estarán desempeñando labores de ejecución de los renglones contratados, estos deberán ser suficientes para evitar que personal externo a la empresa cause daños a los trabajos o a sí mismos.



7. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES:

- 7.1. La persona individual o jurídica que desee participar en el presente evento de Licitación deberá estar habilitado por el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE- y la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Las ofertas de los proveedores que se encuentren inhabilitados serán rechazadas por la Junta de Licitación, sin responsabilidad de su parte. *Artículos 18, 19, 30 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su reglamento; artículo 56 del Código Tributario.*
- 7.2. Se aceptará una sola oferta por persona individual o jurídica, nacional o extranjera. *Artículos 25, 25Bis y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado.*
- 7.3. La Junta de Licitación podrá solicitar a los oferentes la información complementaria, que considere pertinente. *Artículo 27 Ley de Contrataciones del Estado.*
- 7.4. La oferta deberá estar firmada y sellada por el oferente, si es propietario de empresa individual o por el representante legal si es una sociedad, debiendo consignar la dirección y número de identificación tributaria del oferente. *Artículo 18 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*
- 7.5. Deberá agregarse al Sistema de Información Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS como requisitos de las bases del sistema y del usuario, información requerida del oferente, así mismo la documentación que conforma la oferta deberá ser entregada únicamente por el propietario, representante legal o mandatario de la empresa en el lugar y hora señalados en Numeral 33. *Artículo 18 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*
- 7.6. Las ofertas deben contener el precio unitario y total de lo solicitado, el que se deberá anotar en números y en letras expresadas en quetzales. *Artículos 6 de la Ley de Contrataciones del Estado.*
- 7.7. El oferente deberá circunscribirse a lo requerido en las Bases de Licitación y/o la información que se emita por medio electrónico a través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS. *Artículos 18 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 16 de su Reglamento.*
- 7.8. El oferente deberá presentar su oferta impresa, de forma ordenada, legible y foliada, a manera que sea posible su estudio de manera ágil y sin dar lugar a dudas o contradicciones; además deberán presentar digitalmente tres copias en CD's o USB's; *Artículos 10, 19, 24 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado, 18 y 20 de su Reglamento.*
- 7.9. El oferente debe dedicarse de manera legal y permanente al giro comercial relacionado con los servicios requeridos; así como estar en condiciones de vender y/o contratar los mismos. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y 18 de su Reglamento.*
- 7.10. Para el pago de estimaciones, el oferente deberá emitir únicamente factura electrónica. *Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia No. SAT-DSI-243-2019 y Oficio Circular No. 02-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.*
- 7.11. El oferente tiene la obligación de incluir para el **Seguimiento de la inversión física y georreferencial** las coordenadas geográficas: latitud y longitud (código georreferencial) de cada proyecto registrado en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública (SINIP), preferentemente bajo el Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84). *Artículo 89. Decreto No. 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco.*
- 7.12. La Junta de Licitación, verificará la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la información que contenga la oferta. De encontrar falsedad o engaño en los mismos, procederá a rechazar la oferta, sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y civiles que sean del caso y su inhabilitación en el Registro de Proveedores del Registro General de Adquisiciones del Estado. *Artículos 11, 30, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado; y 18, 19 y 20 de su Reglamento.*
- 7.13. En los casos en que el adjudicatario no sostenga su oferta o no concurriera a celebrar el contrato respectivo, dentro del plazo establecido en ley, la negociación podrá llevarse a cabo con el subsiguiente clasificado en su orden, sin perjuicio de que se reclame el monto de la fianza de sostenimiento de oferta. *Artículos 28, 33, 42 y 64 de la Ley de Contrataciones del Estado y 53 de su Reglamento.*
- 7.14. El Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado Activo designado por el contratista como responsable de la obra deberá fechar y firmar los informes respectivos.



- 7.15. El representante legal o propietario de la empresa ejecutora deberá firmar el Acta de Inicio de Obra, Solicitud de Desembolso de Anticipo, Solicitudes de Estimaciones y el Acta de Recepción de la Obra.
- 7.16. El oferente interesado para realizar la visita de campo obligatoria deberá enviar los siguientes documentos como requisito:
- a) Carta de manifestación de interés (Anexo V), que deberán presentar el día:

Fecha:

XX DE XXXXX DEL 2,026

Hora:

XX:00 a XX:00 HORAS.

Lugar:

Dirección Municipal de Planificación, ubicada en 5ta. Calle 7-31, Zona 1, Oficina 14, Primer Nivel, Palacio Municipal, de la Ciudad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz
 - b) Constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado con las especialidades que correspondan al objeto de la contratación. *Circular Número 03-2019, de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.*
- 7.17. La oferta y todos los documentos a presentarse deben ser cuidadosamente redactados, en español y no deben contener errores, borrones, raspaduras, enmiendas, alteraciones. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y 18 de su Reglamento.*
- 7.18. Las bases obtenidas por medio del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, deberán guardar total identidad con las que se hallen publicadas en dicho medio. *Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*
- 7.19. En cualquier fase del procedimiento de Contratación Pública, en la que el funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente o adjudicatario, deberá requerir a este por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar. En caso de que el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación, resolverá: a) Rechazar la oferta o b) Improbar lo actuado. *Artículo 2 Disposiciones especiales de las bases de contratación. Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública. Acuerdo Ministerial No. 24-2010 de fecha 22 de abril de 2010 del Ministerio de Finanzas Públicas.*
- 7.20. **CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO:** El contratista deberá manifestar que conoce las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en capítulo III del título XIII del decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala. Adicionalmente, que conoce las normas jurídicas que facultan a la autoridad administrativa superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala denominado GUATECOMPRAS. *Artículo 3. Clausulas Especiales del Proyecto de Contrato. Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compras o Contratación Pública. Acuerdo Ministerial No. 24-2010 de fecha 22 de abril de 2010 del Ministerio de Finanzas Públicas.*

8. VISITA DE CAMPO:

A los interesados que presentaron previamente *Carta de Manifestación de Interés* en realizar Visita de Campo al lugar donde se ejecutará el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"** se les informa que se realizará en coordinación con personal delegado de la Dirección Municipal de Planificación los que se aborarán con el Presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- de la Aldea Sehubub, Región Sehubub, quien firmará y sellará la constancia respectiva.

8.1. **FECHA, HORA Y LUGAR PARA REALIZAR LA VISITA DE CAMPO:**

Fecha:

XX DE XXXXX DEL 2,026

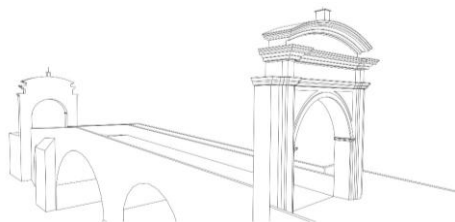
Hora:

XX:XX HORAS.

Lugar de reunión:

Dirección Municipal de Planificación, ubicada en 5ta. Calle 7-31, Zona 1, Oficina 14, Primer Nivel, Palacio Municipal, de la Ciudad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz

No se aceptarán más visitas después de la fecha y hora señalada.



La visita de campo la debe realizar el propietario, representante legal o mandatario de la empresa a ofertar acompañado de un Ingeniero o Arquitecto Colegiado Activo.

9. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

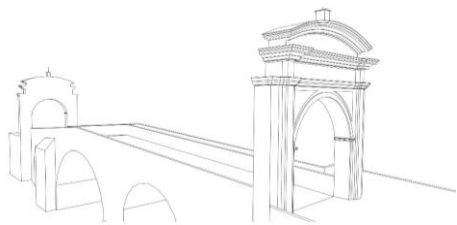
9.1. REQUISITOS:

Como requisitos de las bases del sistema y del usuario, los oferentes interesados en participar en el presente concurso deberán agregar información requerida al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS.

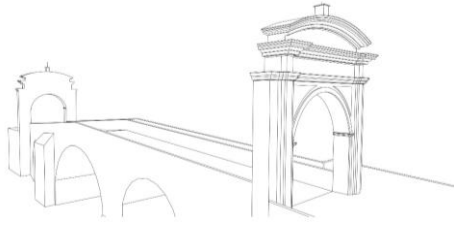
Las ofertas deben presentarse impresas a la junta de licitación en sobre cerrado únicamente por el propietario o representante legal de la empresa, conteniendo en su orden en original y dos copias. *Artículos 10, 19, 28, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado; 18, 19 y 20 de su Reglamento.*

9.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- 9.2.1. Carta de presentación firmada y sellada por el propietario, representante legal o mandatario de la empresa (**Anexo I**). *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.2. Formulario de Licitación firmado y sellado por el propietario, representante legal o mandatario de la empresa (**Anexo II**). *Artículos 19, 41, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.3. Cronograma de preliminar de ejecución e inversión de los trabajos de la obra (cada uno firmado y sellado por el propietario, representante legal o mandatario de la empresa en hojas de papel membretado de la entidad). *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
 - a. Físico.
 - b. Financiero.
 - c. Plan de inversión de anticipo del 20%.
- 9.2.4. Oferta por renglones generales de trabajo. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.5. Desglose de precios unitarios. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.6. Fianza de sostenimiento de oferta correspondiente al 5% del valor total de la oferta. *Artículos 19, 42 y 64 Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.7. Acta Notarial de Declaración Jurada mediante el cual manifieste no ser deudor moroso del Estado, ni entidades a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, previo a la suscripción de contrato acreditará haber efectuado el pago correspondiente. *Artículo 19 Numeral 10 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.8. Acta Notarial Declaración Jurada mediante el cual manifieste que ni él, ni su representante legal, ni sus socios o integrantes, se encuentran comprendidos en ninguno de los casos de prohibiciones establecidos en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado. *Artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.9. Acta Notarial de Declaración Jurada mediante el cual manifieste capacidad económica, giro comercial, objeto de la organización y su historial. *Artículo 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.10. Acta Notarial de Declaración Jurada mediante la cual manifieste que toda la información y documentación presentada dentro de su oferta es veraz, auténtica y vigente, y que corresponde fielmente a su situación legal, técnica y financiera. *Artículo 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*

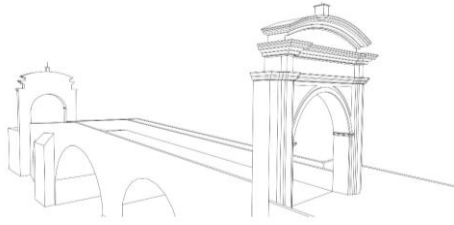


- 9.2.11. Acta Notarial de Declaración Jurada mediante el cual haga constar que toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente al Registro General de Adquisiciones del Estado adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas está actualizada y es de fácil acceso. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 18 de su Reglamento, artículo 1 inciso a) Acuerdo Ministerial No. 24-2010 Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública.*
- 9.2.12. Acta Notarial de Declaración Jurada mediante el cual manifieste sobre la inexistencia de conflicto de intereses entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.13. Acta Notarial de Declaración Jurada mediante el cual manifieste su compromiso de cumplir con todas las disposiciones ambientales aplicables al proyecto, incluyendo las medidas de mitigación establecidas en la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales —MARN—, en caso de ser adjudicado. *Naturales. Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.14. Acta Notarial de Declaración Jurada mediante el cual manifieste que el oferente conoce las penas relacionadas a la comisión del delito de Pacto Colusorio en las Adquisiciones Públicas establecidas en el artículo 25 Bis de la Ley de Contrataciones, así como las penas y demás disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal. *Numeral 8. Inciso b) del artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 147-2021.*
- 9.2.15. Acta Notarial de Declaración Jurada mediante el cual manifieste que, durante la ejecución de la obra los trabajos estarán a cargo de un profesional de Ingeniería o Arquitectura debidamente colegiado activo y con experiencia en el ejercicio profesional.
- 9.2.16. Acta Notarial de Declaración Jurada mediante el cual manifieste el oferente que conoce los requisitos para llevar a cabo subcontrataciones en los procesos de contratación de obras. *Artículo 53 de la Ley de Contrataciones, Numeral 8. Inciso d) del artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 147-2021.*
- 9.2.17. En el caso de Persona Individual:**
- Fotocopia de Patente de Comercio. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
 - Fotocopia del Documento Personal de Identificación –DPI- del propietario. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
 - Constancia Inscripción y Actualización de datos al Registro Tributario Unificado emitido por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, ratificado para el año 2026, especificando el Número de Identificación Tributaria –NIT-, Régimen del Impuesto del Valor Agregado –IVA- y del Impuesto Sobre la Renta –ISR-. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.18. En el caso de Persona Jurídica:**
- Fotocopia de Patente de Comercio. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
 - Fotocopia de Patente de Sociedad. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
 - Constancia Inscripción y Actualización de datos al Registro Tributario Unificado emitido por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, ratificado para el año 2026, especificando el Número de Identificación Tributaria –NIT-, Régimen del Impuesto del Valor Agregado –IVA- y del Impuesto Sobre la Renta –ISR- de la razón o denominación social. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
 - Fotocopia del Primer Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad donde conste la razón registral, sus modificaciones y ampliaciones (si fuera el caso). *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
 - Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles, únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del*



Estado y artículo 18 de su Reglamento, artículo 1 inciso b) Acuerdo Ministerial 24-2010 Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública.

- f. Fotocopia del Acta Notarial de nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República el cual debe estar vigente; o Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de Mandato debidamente inscrito en el Registro Electrónico de Poderes del Archivo General de Protocolos, adscrito al Organismo Judicial y debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República el cual debe estar vigente. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
 - g. Fotocopia del Documento Personal de Identificación –DPI- del representante legal o mandatario. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
 - h. Constancia Inscripción y Actualización de datos al Registro Tributario Unificado emitido por la Superintendencia de Administración Tributaria del representante legal o mandatario de la empresa, ratificado para el año 2026. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.19. Fotocopia de los formularios y constancias respectivas de últimos pagos de impuestos realizados a la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.20. Solvencia Fiscal actualizada extendida por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, deberá estar emitida dentro de los treinta (30) días calendario antes de la fecha estipulada para recepción de ofertas. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.21. Constancia de Inscripción de Proveedor del Estado emitido por el Registro General de Adquisiciones del Estado. *Artículos 71, 72 inciso b, literal i y 78 de la Ley de Contrataciones del Estado; artículo 18 numeral 4 y 9 de su Reglamento; y artículo 4 del Acuerdo Ministerial 563-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas.*
- 9.2.22. Constancia de precalificación de especialidades vigente extendida por el Registro General de Adquisiciones del Estado, con las especialidades indicadas para el presente evento. *Artículos 71 y 76 de la Ley de Contrataciones del Estado; artículo 18 numeral 9 de su Reglamento; artículo 5 del Acuerdo Ministerial 563-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas; y Oficio Circular No. 03-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.*
- 9.2.23. Carta de Manifestación de Interés de Visita de Campo (**Anexo IV**) firmada y sellada de recibido con la fecha indicada en el numeral 7.16. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.24. Constancia de Visita de Campo, firmada por el Presidente Comunitario, la que se puede **descargar** del Sistema GUATECOMPRAS (**Anexo V**). *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.25. Curriculum Empresarial de la Empresa. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.26. Constancia de equipo disponible, fotografías internas y externas del domicilio fiscal de la empresa, impresas en hojas de papel membretado de la entidad, firmadas y selladas por el propietario, representante legal o mandatario de la empresa. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.27. Formulario de experiencia del oferente, el cual deberá contener el detalle de las negociaciones realizadas en las diferentes entidades públicas y privadas en construcción de obras. (**Anexo III**). *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.28. Fotocopia de finiquitos de las últimas tres obras realizadas acompañadas con la garantía de saldos deudores y la garantía de conservación de obra. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 18 de su Reglamento.*
- 9.2.29. Constancia de colegiado activo del profesional de Ingeniería o Arquitectura propuesto como Residente del Proyecto, emitida por el colegio profesional correspondiente. Dicha constancia deberá: a) Haber sido emitida dentro de los treinta (30) días calendario previos a la fecha de recepción de ofertas. b) Encontrarse vigente al momento de la presentación de la oferta, conforme a las disposiciones del colegio profesional correspondiente. Así mismo, el oferente deberá anexar carta compromiso de que el profesional propuesto mantendrá su condición de colegiado activo y que la constancia estará vigente durante la ejecución del proyecto.



- 9.2.30. Curriculum vitae del profesional residente que estará a cargo del proyecto con experiencia en la supervisión de proyectos, comprobable mediante copias de actas de inicio, actas de recepción, actas de finalización o cualquier otro documento que demuestre la experiencia correspondiente, debiendo presentar como mínimo 2 documentos. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.31. Constancia firmada por el propietario, representante legal o mandatario de la empresa donde adquiere el compromiso de entregar las fianzas de cumplimiento, anticipo, de conservación de obra o funcionamiento y de saldos deudores con firmas y sellos originales. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.32. Estados de Situación Financiera de los últimos tres (3) años, firmados por el contador debidamente inscrito ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT– y por el propietario, representante legal o mandatario de la empresa. *Artículo 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 18 de su Reglamento.*
- 9.2.33. Constancia de inscripción ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS– (original o fotocopia). *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.34. Solvencia de pago extendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS– o fotocopia de recibo de contribuciones del último pago realizado de acuerdo con el período de imposición. *Artículo 9 del Acuerdo Número 1421 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aprobado por el Acuerdo Gubernativo 180-2018 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.35. Certificado extendido por banco del sistema que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posea el oferente, emitida dentro de los cuarenta (40) días calendario antes de la fecha estipulada para recepción de ofertas.

Para el efecto deberá contener la información siguiente:

- a) Identificación del cuentahabiente;
- b) Tipos de cuentas que posee en la entidad bancaria;
- c) Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee;
- d) Tiempo de manejo de la cuenta;
- e) Clase de cuentahabiente;
- f) Determinación si posee créditos;
- g) Saldo del deudor; y
- h) Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente.

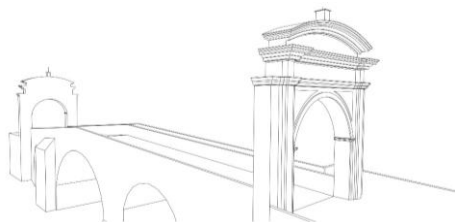
Artículo 1 inciso c) Acuerdo Ministerial No. 24-2010 Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública.

- 9.2.36. Recibo original de pago por reproducción de juego de planos. *Artículos 19, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 18 de su Reglamento.*
- 9.2.37. Solvencia Municipal a nombre de la empresa, extendida por la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
- 9.2.38. Solvencia Municipal a nombre del propietario, representante legal o mandatario de la empresa, extendida por la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
- 9.2.39. Formulario Electrónico generado del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS–, firmado y sellado por el propietario, representante legal o mandatario de la empresa.

Todas las fotocopias y documentos generados de los Sistemas Gubernamentales contenidos en la plica original deberán presentarse autenticadas por Notario de conformidad con lo establecido en el *artículo 55, literal b) del Código Notariado*.

La impresión de documentos de respaldo por medio de los sistemas informáticos de las entidades del Estado, se consideran originales, siempre y cuando, posean firma electrónica, firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de certificación electrónica, avalado por el Decreto Número 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, así como otros documentos que, por disposición especial de otras leyes, puedan ser emitidos en forma electrónica.

Como separador de cada documento a presentar, los oferentes deberán incluir una hoja que identifique el documento que acompañan al expediente.



Deberán elaborar un índice utilizando para ello el foliado de cada uno de los documentos detallados en los anteriores literales.

10. REQUISITOS FUNDAMENTALES:

La totalidad de los documentos mencionados en el Numeral 9 denominado “**REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS**” se consideran requisitos fundamentales, por lo que la Junta de Licitación rechazará al momento de apertura de las plicas, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a estos requisitos fundamentales. *Artículos 30 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado.*

11. OFERENTES:

Para participar en la presente licitación, las personas individuales o jurídicas, deberán estar inscritas y precalificadas por el Registro General de Adquisiciones del Estado y tener comprendidas las siguientes especialidades:

**4211 Carreteras pavimentadas;
4217 Mantenimiento de carreteras; y
4313 Movimientos de tierra y/o excavaciones;**

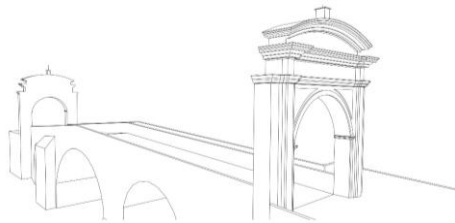
CAPACIDAD FINANCIERA MINÍMA DE Q. 10,000,000.00

Artículos 71, 72, 76 de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 18 numeral 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; artículo 4 y 5 del Acuerdo Ministerial No. 563-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas; y Oficio Circular No. 03-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.

12. GARANTÍAS:

La empresa oferente deberá presentar a favor de la Municipalidad de San Pedro Carchá, del departamento de Alta Verapaz, en original, las garantías siguientes:

- 12.1. Fianza de Sosténimiento de oferta.** Por un monto del 5% del valor de la oferta presentada. La cual cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días. *Artículo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado.*
- 12.2. Fianza de Cumplimiento de Contrato.** De adjudicarse la obra, el Contratista deberá presentar a favor de la municipalidad Fianza de Cumplimiento de Contrato, por un monto del 10% sobre el valor del Contrato la que deberá estar vigente hasta que se le extienda constancia de haber presentado a entera satisfacción de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz la garantía de conservación de obra. *Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 55 y 56 de su Reglamento.*
- 12.3. Fianza de Anticipo.** El Contratista favorecido, la constituirá por el 100% del valor del anticipo recibido, según el *Artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado*, la que estará vigente hasta su total amortización.
- 12.4. Fianza de Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento.** El contratista responderá por la conservación de la obra mediante Fianza de Conservación de Obra por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, con la cual cubrirá el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de 18 meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. *Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado.*
- 12.5. Fianza de Saldos Deudores,** El contratista deberá de garantizar por medio de fianza por el 5% del valor original del contrato el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad, conforme lo establece el *Artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado.*
- 12.6. Seguro Todo Riesgo Construcción:** El Contratista está obligado a garantizar los riesgos a que están sujetos los trabajos y a terceras personas, con “Póliza Todo Riesgo Construcción” por un monto del 1% sobre el valor del Contrato contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Obra la que deberá estar vigente hasta la finalización de la obra. Para el efecto contratará los seguros correspondientes, con una entidad autorizada para operar en el país. *Artículo 70 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 58 literal a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*



13. FORMALIDADES:

Las fianzas anteriormente referidas deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en la República de Guatemala, de conformidad con lo estipulado en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se solicita que las fianzas a presentar se envíen protegidas en bolsa plástica sin ninguna grapa y/o perforación.

14. AUTENTICIDAD DE LAS FIANZAS:

La autenticidad de las fianzas se verificará mediante la certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma que deberá anexarse a la póliza respectiva, en donde se hará constar que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas. Artículo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15. EJECUCIÓN DE LAS FIANZAS:

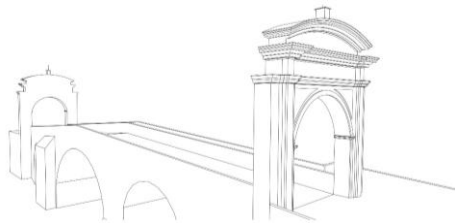
La Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz hará efectiva las diferentes así:

- **Sostenimiento de la Oferta.** Son causas para hacer efectiva la garantía de sostenimiento de oferta: a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta; b) Si no concurriere a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo que determina el Artículo 47 de la Ley o si habiéndolo hecho no presenta garantía de cumplimiento dentro del plazo de quince días siguientes de firmado el contrato. Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- **Fianza de Cumplimiento de Contrato.** Si el Contratista ejecuta la obra en forma diferente a lo indicado en planos y especificaciones; si el Contratista no dispone del personal calificado y de la maquinaria adecuada para la correcta ejecución de los trabajos; o si el Contratista interrumpe la construcción por más de diez días consecutivos sin previo aviso y sin causa justificada.
- **Fianza de Anticipo.** Si por cualquier motivo el Contratista no amortiza en cada estimación el porcentaje de anticipo que se fija en el Contrato.
- **Fianza de Conservación de la Obra.** Si el Contratista no responde por daños, fallas o desperfectos que sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- **Fianza de Saldos Deudores.** Si el Contratista se negara al pago de saldos deudores a la Municipalidad o de terceros, siempre con relación a la obra.
- **Seguro Todo Riesgo Construcción:** Seguro por la cantidad del uno por ciento (1%), para cubrir todos los daños a terceros, sujetándose a las formalidades que determinen el Decreto No. 25-2010 Ley de la Actividad Aseguradora.

16. DERECHO DE PRESCINDIR:

La Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, podrá prescindir de la negociación en cualquier fase en que está se encuentre, hasta antes de la suscripción del contrato respectivo. Artículos 37 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicha resolución será publicada en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS.



17. CONTRATO:

El contrato será elaborado por personal de Secretaría Municipal de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, debiendo la Empresa Constructora cancelar los timbres de Ingeniería, además de cubrir los gastos que puedan ocasionar su elaboración y así como de las modificaciones.

18. LIBROS DE BITÁCORA Y REGISTROS:

El Contratista previo a recibir el anticipo, deberá de tener autorizado por la Unidad de Bitácoras de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental de la Contraloría General de Cuentas la Bitácora Electrónica en el cual hará constar el Acta de Inicio de Obra por Contrato.

19. VARIACIONES EN EL VALOR DEL CONTRATO:

El valor del contrato podrá ajustarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, y artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en cuanto a lo siguiente:

19.1. ORDEN DE CAMBIO (O.C.):

Orden aprobada por la autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, con previo informe por parte del Supervisor Municipal de Obras de la municipalidad, para que se efectúe cualquier cambio o modificaciones en los planos o especificaciones o bien para suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o más renglones, en aumento o decremento de otro.

19.2. ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (O.T.S.):

Orden aprobada por la autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, con previo informe por parte del Supervisor Municipal de Obras de la municipalidad, para que el contratista ejecute cierto número de unidades adicionales de uno o más renglones de trabajo que tengan precios unitarios aprobados cuando las cantidades originales de contrato creadas o revisadas por otro documento contractual se han agotado.

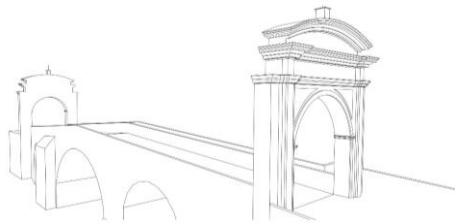
19.3. ORDEN DE TRABAJO EXTRA (O.T.E.):

Orden aprobada por la autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, con previo informe por parte del Supervisor Municipal de Obras de la municipalidad, para la ejecución de un trabajo extra a base de precio unitario, suma global o por administración, convenidos de mutuo acuerdo, para el cual no exista renglón ni precio establecido en la oferta presentada o en el contrato; o cuando existiendo renglón y precio deba proseguirse el trabajo por Administración.

Las circunstancias y cualquier de los tres documentos anteriores, deberán ser propuestos y gestionados por el Supervisor de Obras Municipales, ante la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, para el trámite de aprobación.

Las variaciones en el valor del contrato de obra podrán efectuarse cuando en la ejecución de este, se encontraren situaciones no previstas o no detectadas en la planificación, tales como fallas geológicas fenómenos de la naturaleza, condiciones del terreno o cualquier otra causa que haga imposible el cumplimiento normal de lo pactado o la terminación de la obra.

Para los casos anteriores deberán ampliarse las garantías correspondientes.



20. VARIACIÓN EN LA CALIDAD O CANTIDAD DE LA OBRA:

Si el Contratista que contraviniera total o parcialmente las condiciones del contrato perjudicare a la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, variando la calidad o cantidad de la obra **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ**, que no corresponda con lo adjudicado, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociación.

A la Comisión Receptora y Liquidadora nombrada y al Supervisor, que reciban la obra denominada **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ**, en nombre de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en tales circunstancias, se les sancionará con una multa equivalente al tres por millar (3 o/oo) del valor que represente la parte afectada de la negociación. *Artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado.*

21. PRÓRROGA CONTRACTUAL:

Todo lo relacionado con la prórroga contractual, se deberá aplicar lo establecido en los *artículos 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y 43 del Reglamento.*

En los casos de retraso en la entrega de la obra será aplicable lo establecido en el *artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado.*

22. FORMA DE PAGO:

El pago del anticipo, así como de las estimaciones estará sujeta a la aprobación de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

22.1. ANTICIPO:

La Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz dará al Contratista un anticipo equivalente al 20% del costo de la obra, el cual deberá utilizarse con un destino específico de acuerdo al Plan de Inversión de Anticipo elaborado por el Contratista, presentando lo siguiente:

- Solicitud de Anticipo.
- Copia del registro del libro de bitácora electrónica autorizada por la Contraloría General de Cuentas.
- Fotocopia de Acta de Inicio del Proyecto.
- Póliza de la Fianza de Anticipo.
- Cronograma de Inversión de Anticipo (presentado en la oferta).
- Cualquier otro documento objeto de este proceso de Licitación que sea considerado y requerido por la Autoridad Administrativa Superior y/o Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.

22.2. PAGOS PARCIALES DE ESTIMACIONES:

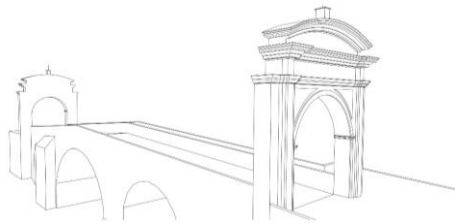
La Municipalidad San Pedro Carchá, Alta Verapaz, realizará pagos de forma parcial a través de estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado por el Supervisor, con base al procedimiento indicado en el *artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

De los pagos efectuados por concepto de cada estimación, se harán las retenciones siguientes:

- Amortización del valor del anticipo de acuerdo con la formula respectiva y de conformidad con la ley.
- Impuesto Sobre la Renta, cuando lo amerite según el régimen bajo el cual se encuentre registrado el contribuyente adjudicado.

Para efectuar el pago deberá presentar lo siguiente:

- Solicitud de Estimación firmada y sellada por el Contratista.



- b) Cuadro de Avance físico de renglones ejecutados, firmado, sellado por el Contratista, firmado, timbrado y sellado por el supervisor residente del proyecto por parte del Contratista.
- c) Juego de fotografías impresas a color.
- d) Fotocopia de la bitácora con las anotaciones correspondientes.
- e) Certificados de Calidad de Materiales y Pruebas de Laboratorio de los trabajos realizados (identificados con el nombre del proyecto y/o documento que lo respalde).
- f) Fotografía del Rótulo instalado (para pago primera estimación).
Lo anterior deberá entregarse en tres (3) reproducciones en original.
- g) Factura Electrónica en Línea.
- h) Informe y cuadro de estimación del Supervisor de Obras Municipales.
- i) Cualquier otro documento de este proceso de Licitación que sea considerado por la Autoridad Administrativa Superior y/o Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.

22.3. PAGO FINAL:

Para el último pago que corresponde el Contratista deberá presentar además de los documentos antes indicados lo siguiente:

- a) Informe favorable del Supervisor de Obras Municipales, con la aprobación de su jefe inmediato superior, en la que especifique que el Contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales.
- b) Fianza de Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento.
- c) Fianza de Saldos Deudores.
- d) Copia del Acta de Recepción de la Obra.
- e) Copia del Acta de Liquidación del Contrato.
- f) Juego de Planos Finales firmados, timbrados y sellados.
- g) Certificación de Acta de Aprobación de Acta de Liquidación del Contrato.

Lo anterior deberá entregarse en tres (3) reproducciones en original.

- h) Factura Electrónica en Línea.
- i) Cualquier otro documento de este proceso de Licitación que sea considerado por la Autoridad Administrativa Superior y/o Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.

23. SUPERVISIÓN:

La Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, se reserva el derecho de nombrar a un Supervisor para que verifique la ejecución de los trabajos, en cuanto a cantidad y calidad, debiendo mediar el informe de dicho profesional antes de efectuar cualquier pago de estimación, o de cualquier cambio que se quiera hacer al diseño original, el que deberá ser aprobado por la Autoridad Administrativa Superior según lo indicado en la Ley de Contrataciones del Estado. *Artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado.*

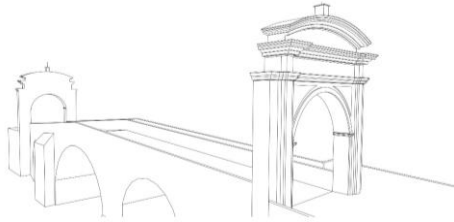
24. PRUEBAS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD:

La Municipalidad San Pedro Carchá, Alta Verapaz a través del Supervisor, requerirá al Contratista las pruebas de laboratorio y certificados de calidad de materiales que considere necesarias durante la ejecución del proyecto (identificados con el nombre del proyecto y/o documento que lo respalde) con el fin de cumplir con las normas y técnicas usuales de construcción en cumplimiento de las *Normas NRD-3 de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres. Acuerdo No. SE-02-2013.*

25. SANCIONES POR RETRASO:

La determinación del atraso en la entrega de la obra se realizará en base a los plazos parciales o totales indicado en el contrato, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo.

Para el efecto de la multa se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial.



Se sancionará con el pago de una multa equivalente entre el uno al cinco por millar (1º/oo al 5 o/oo) del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el Contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

Días de incumplimiento	Tasa aplicable
1 a 20 días hábiles	1 o/oo
21 a 30 días hábiles	2 o/oo
31 a 60 días hábiles	3 o/oo
61 a 121 días hábiles	4 o/oo
121 días hábiles en adelante	5 o/oo

Para efectos de aplicación de la tabla anterior, el cálculo de la sanción se realizará por la totalidad de días de atraso, por lo que a mayor cantidad de días de incumplimiento mayor es la tasa aplicable, período que se computará a partir del día hábil siguiente de la fecha pactada para la entrega.

Artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 62 Bis del Reglamento, reformado por el artículo 25 del Acuerdo Gubernativo No. 147-2021.

26. RESPONSABILIDAD PATRONAL:

Queda entendido que el Contratista al firmar el Contrato, se constituye en patrono de los trabajadores que contrate, debiendo cubrir las prestaciones y las cuotas patronales de ley. La Municipalidad no podrá intervenir ni tendrá responsabilidad en los problemas que deriven.

Como parte de la **RESPONSABILIDAD PATRONAL** el Contratista queda obligado a lo siguiente: **IDENTIFICACIÓN:** Todo trabajador laborando deberá portar una playera o chaleco acorde al tipo de actividad que realicen identificando al personal que labora en la obra municipal con los logotipos distintivos y serigrafías de acuerdo con el diseño proporcionado por la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. **SEGURIDAD INDUSTRIAL:** El contratista está obligado a proporcionar a sus trabajadores todos los instrumentos e indumentaria, necesarias para desempeñar sus labores de manera segura y así mantener resguardada su integridad física.

27. ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGOS:

El Contratista deberá considerar en la ejecución del proyecto, las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastres, que se consignó en el Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública –AGRIP–, el cual deberá solicitar fotocopia a la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

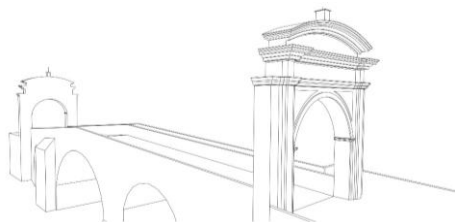
28. ADICIONES O DISMINUCIONES:

Cualquier adición o disminución en las cantidades de trabajo deberán ser autorizadas por la Autoridad Administrativa Superior, previo dictamen del Supervisor que se tenga para el efecto.

La Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, hace énfasis en que el precio total más bajo, no necesariamente será el oferente ganador. Ya que son motivo de calificación: el tiempo de entrega, la presentación de documentos requeridos, la solidez de la empresa y la experiencia en la ejecución de la misma y, sobre todo se tomará siempre en cuenta la protección de los intereses de la municipalidad.

Para la recepción, apertura, calificación y adjudicación de ofertas, la Junta de Licitación nombrada para el efecto, seguirá el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable a los intereses de la Municipalidad.

Previo la adjudicación definitiva, se calificarán los requisitos de capacidad técnica, jurídica y financiera del proveedor o contratista que presente la mejor calidad y el menor precio ofertado, y demás condiciones que se fijan en las bases.



29. ADQUISICIÓN DE LAS BASES:

Las bases para el presente evento de Licitación, las especificaciones técnicas generales y específicas, constancia visita de campo pueden obtenerse a través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS en la dirección de Internet www.guatecompras.gob.gt sin costo alguno. *Artículos 22 y 42 de La Ley de Contrataciones del Estado.*

Los planos deberán de ser adquiridos en la Municipalidad San Pedro Carchá, Alta Verapaz, previo pago realizado en la caja receptora de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal por la cantidad de **Cinco mil quetzales exactos (Q. 5,000.00)** por gasto de reproducción los cuales no serán reembolsables. *Artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

30. CONSULTA DE BASES:

Los oferentes que deseen efectuar preguntas o consultas relacionadas con las Bases de Licitación, deberán realizarlas a través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado **GUATECOMPRAS**, y por el mismo medio se les hará llegar la respuesta.

31. JUNTA DE LICITACIÓN

La Junta estará integrada por tres (3) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes, quienes serán servidores públicos contratados bajo los renglones 011 (Personal Permanente) o 022 (Personal por Contrato) de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, nombrados por la Autoridad Administrativa Superior, quienes deberán ser idóneos de acuerdo a la experiencia o el conocimiento técnico o profesional en los ámbitos legal, financiero y técnico del proceso a adjudicar. *Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y 12 del Reglamento.*

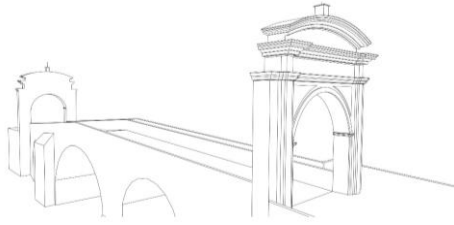
31.1. PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE UN MIEMBRO TITULAR Y NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE:

Los miembros titulares y suplentes deberán de estar presentes el día de la apertura de plicas, en el lugar, fecha y hora indicada en las presentes bases.

- En caso de ausencia temporal o definitiva de alguno de los miembros titulares por caso fortuito o fuerza mayor o por las causales definidas en el artículo 13 de la Ley, el miembro titular está obligado a informarlo a la autoridad competente, quien deberá resolver y notificar al miembro suplente sobre su integración de la Junta.
- Los miembros suplentes adquieren los mismos derechos y obligaciones.
- Los miembros suplentes asumen en la Junta a partir de la fecha de notificación de la sustitución del miembro titular.
- Se nombrará al suplente en el orden numérico asignado en su nombramiento.
- En el caso que los miembros suplentes no tengan conocimiento en el ámbito del miembro Titular al que suplen, podrán requerir la asesoría en la materia específica.

31.2. COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN:

- La junta actúa en forma colegiada y autónoma en la toma de sus decisiones.
- Verificar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS con el NOG asignado, la existencia de oferentes de forma electrónica.
- Los miembros titulares y suplentes deben estar presentes el día de la apertura de ofertas.
- Recibir y aceptar las ofertas de los oferentes, las mismas que deberán rubricar, foliar y sellar luego de darse la apertura de plicas.
- Revisar y aceptar la documentación básica que se detalla en la documentación que deberán presentar los oferentes.
- Verificar la autenticidad y vigencia de la Constancia de Inscripción y Precalificación de especialidades del Registro General de Adquisiciones del Estado.
- Verificar la autenticidad de la Fianza de Sostenimiento de Oferta.



- h. Verificar la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la información que contenga la oferta. De encontrar falsedad o engaño en los mismos, procederá a rechazar la oferta, sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y civiles que sean del caso.
- i. Solicitar aclaraciones, demostraciones, muestras y/o catálogos.
- j. La Junta de Licitación tomará sus decisiones por mayoría del total de sus miembros, quienes no podrán abstenerse de votar, dejando constancia en acta de lo actuado.
- k. Los miembros de la Junta de Licitación no podrán ausentarse o retirarse del lugar en donde se encuentren constituidos durante la jornada de trabajo en el proceso de la adjudicación.
- l. Calificar las ofertas presentadas y adjudicar en forma razonada el negocio de acuerdo a lo que establecen las presentes bases de licitación.
- m. Clasificar sucesivamente a los oferentes.
- n. Rechazar las ofertas si a criterio de los integrantes de la Junta de Licitación ninguna resulta conveniente a los intereses de la Municipalidad.
- o. Contestar las inconformidades si las hubiere que se presenten contra la adjudicación realizada, dentro del plazo que se señala en las presentes bases.
- p. Elevar el expediente a la Autoridad Administrativa Superior, dentro del plazo establecido la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, para emitir Resolución de Aprobación o Improbación de lo actuado, luego de haberse contestado las inconformidades en contra de su decisión contenida en el acta de adjudicación, si fuere el caso.
- q. Notificar a los oferentes.

Artículos: 10, 11, 24, 25Bis, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y 10, 12, 19, 20, 21, 22 de su Reglamento.

31.3. OTRAS ACTUACIONES DE LA JUNTA DE LICITACIÓN:

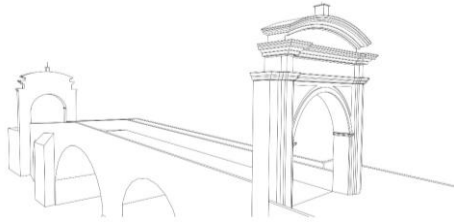
Conforme al procedimiento y plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando alguno de los miembros titulares en cualquier parte del proceso deba presentar excusa para ausentarse temporal o definitivamente de sus funciones como miembro de la Junta, el titular está obligado a informarlo de forma inmediata a la Autoridad competente, quien deberá resolver lo pertinente. En estos casos, la responsabilidad del miembro titular finaliza al momento en que le sea notificada la aceptación de la excusa por parte de la Autoridad competente. Esta disposición será aplicable de igual manera a los miembros suplentes que presenten excusas.

La ausencia injustificada de alguno de los miembros titulares en cualquier parte del proceso de contratación no suspende su continuidad, debiendo los miembros suplentes asumir la titularidad de forma inmediata para cubrir la ausencia. Los miembros titulares o suplentes de la Junta, que incumplan con sus funciones o que se ausenten injustificadamente del lugar donde deben estar constituidos, serán sancionados conforme al régimen sancionatorio administrativo del Estado o de la entidad contratante, según sea el caso, sin perjuicio de que se deduzcan las demás responsabilidades civiles y penales que se puedan derivar del hecho.

Los miembros suplentes al integrar las respectivas juntas, adquieren los mismos derechos y obligaciones de los miembros titulares y el reemplazo del miembro titular deberá hacerse constar en las actas respectivas, en el entendido que no puede argumentarse desconocimiento de las actuaciones que hayan sido realizadas durante el lapso en que no actuó como miembro titular. Las bases deberán definir el mecanismo y orden de sustitución, pudiendo realizar este procedimiento por sorteo en caso de ser necesario.

En caso de ausencia de uno o dos miembros de la Junta el día programado para la presentación, recepción de ofertas y apertura de pliegos, anteponiendo los intereses del Estado, dicho acto público no se suspenderá, siempre que se encuentren presentes por lo menos tres (3) miembros de la Junta, quienes indistintamente de su nombramiento, actuarán en calidad de miembros titulares. Con relación a esta disposición, los miembros presentes no podrán justificar falta de idoneidad, para evitar la continuidad del proceso. La Junta será quien dirija el referido acto público y deberá dejar constancia de lo actuado en el acta correspondiente.

Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el artículo 10 del Acuerdo Gubernativo Número 147-2021 Reformas al Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



32. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS QUE APLICARÁ LA JUNTA DE LICITACIÓN PARA CALIFICAR LAS OFERTAS:

Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, la Junta de Licitación utilizará como criterios de calificación los siguientes:

	ASPECTOS A EVALUAR:	PUNTOS
a)	PRECIO	30
b)	PLAZO DE EJECUCIÓN RAZONABLE	30
c)	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (Σ)	20
d)	CAPACIDAD FINANCIERA	20
	TOTAL	100

a) PRECIO:

Se calificará con treinta (30) puntos a la OFERTA económica ubicada dentro de la franja 10% arriba y 15% abajo del presupuesto estimado y ofrezca el precio más bajo en relación al resto de los oferentes. A los oferentes que estén por arriba del presupuesto estimado se les calificará con los puntos en forma inversamente proporcional como le corresponda respecto al total de los puntos de la oferta más económica de conformidad con la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Precio más bajo} \times 30 \text{ puntos}}{\text{Precio N}}$$

Precio N = Cada precio subsiguiente al precio más bajo.

b) PLAZO DE EJECUCIÓN RAZONABLE:

Se calificará con mayor puntaje la OFERTA que tenga menor tiempo de ejecución, dentro del rango propuesto por el ente planificador.

$$\frac{\text{Plazo más bajo} \times 30 \text{ puntos}}{\text{Plazo N}}$$

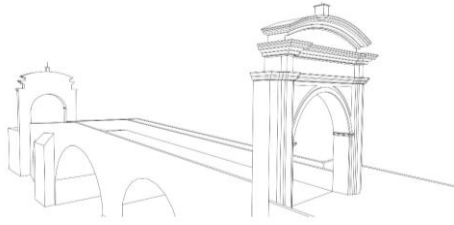
Plazo N= Cada plazo subsiguiente al plazo más bajo.

c) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (Σ):

Se calificará con un rango de cero (0) a veinte (20) puntos al OFERENTE que presente mayor experiencia de acuerdo a la cantidad de proyectos similares o mayores condiciones al presente proyecto, ejecutados o en ejecución de conformidad con el Formulario de Experiencia.

d) CAPACIDAD FINANCIERA:

Se calificará con veinte (20) puntos al OFERENTE que según su Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado del RGAE presente la MAYOR Capacidad Financiera, el resto de los OFERENTES se calificarán inversamente proporcional con respecto al puntaje del que presenta mayor capacidad financiera y de conformidad con la siguiente fórmula:



Capacidad Financiera N ☒ 20 puntos
Mayor Capacidad Financiera

Capacidad Financiera N = Cada capacidad financiera subsiguiente a la más alta.

La Junta de Licitación podrá solicitar aclaraciones en forma escrita a los oferentes para facilitar la evaluación cuando fuere necesario.

33. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS:

La recepción de ofertas estará fijada para el día **XXXXX XX XXXXX DEL AÑO 2,026 a las XX HORAS (XX:00 hrs)** por lo que, se deben entregar directamente a la Junta de Licitación únicamente por propietario, representante legal o mandatario de la empresa, en el **Salón de Sesiones de la Municipalidad, ubicada en 5ta. Calle 7-31, Zona 1, San Pedro Carchá, Alta Verapaz**. Transcurridos 30 minutos de la hora señalada, no se aceptarán más ofertas y se procederá al acto público de apertura de plicas. Se suscribirá acta para dejar constancia. Los nombres de los oferentes y el precio total de cada oferta serán publicados en GUATECOMPRAS dentro de los dos días hábiles posterior a la fecha establecida de recepción de ofertas y apertura de plicas. *Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Deberá agregarse al sistema denominado GUATECOMPRAS información del oferente requerido como requisitos de las bases del sistema y del usuario, antes del **XXXXX XX XXXXX DEL AÑO 2,026 a las XX HORAS (XX:00 hrs)**.

El propietario, representante legal o mandatario de la empresa, deberá entregar directamente a la Junta de Licitación, tres CD's o USB's con su oferta en digital.

34. ADJUDICACIÓN:

La Junta de Licitación realizará la adjudicación en el plazo que estipula el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Adjudicará la oferta que cumpla con los requisitos solicitados y que obtenga el mayor puntaje en los criterios de calificación que señalan las bases, constituyéndose esta en la oferta más conveniente y favorable para los intereses de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Hará también la calificación de las ofertas que clasifiquen sucesivamente en el caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato correspondiente, la negociación pueda llevarse a cabo con el subsiguiente clasificado en su orden.

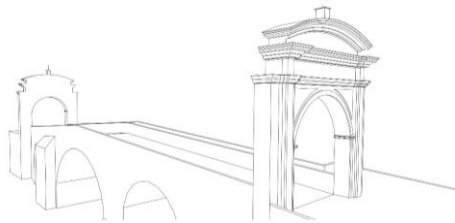
Si en dado caso dos más obtuvieran la misma calificación, se adjudicará al precio más bajo, y de persistir la igualdad, la Junta de Licitación queda facultada para evaluar valores agregados que contemplen mayores beneficios para la Municipalidad, adjudicando a quien considere haya presentado la oferta más conveniente. *Artículos 33, 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y 21 de su Reglamento.*

35. INCONFORMIDADES:

De existir inconformidades, éstas podrán presentarse a través del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, dentro del plazo de cinco (5) días calendario a partir de publicada el Acta de Adjudicación. *Artículos 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y 22 del Reglamento.*

36. INTEGRACIÓN DEL PRECIO OFICIAL:

Se estableció en un 10% hacia arriba y un 15% hacia abajo, de conformidad con el *Artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado*, cuyas cantidades se definirán al momento de hacer las operaciones respectivas en aplicación del citado artículo, luego de haber establecido el costo total oficial estimado. Todas las operaciones deberán de hacerse en cumplimiento a dicha normativa, la Junta de Licitación deberá dejar constancia en acta.



37. RECHAZO DE OFERTAS:

La Junta de Licitación sin responsabilidad de su parte, rechazará las ofertas que:

- a) No se sujeten a las disposiciones contenidas en bases.
- b) No presenten los documentos exigidos en bases.
- c) Cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de la Municipalidad de -San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
- d) Si se comprueba falsedad en la documentación presentada por el oferente.
- e) No cumplan con todas las especificaciones solicitadas.
- f) No subsane los requisitos formales y los errores u omisiones que la Junta de Licitación señale.
- g) Evidencie pacto colusorio entre oferentes, sin perjuicio de las medidas que determine el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y otras Leyes. *Artículos 25, 25 Bis, 42 y 30 de la Ley de Contrataciones del Estado.*

38. APROBACIÓN O IMPROBACIÓN DE LO ACTUADO POR LA JUNTA DE LICITACIÓN:

La Autoridad Administrativa Superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta de Licitación, en este último caso lo hará con exposición razonada y fundamentada, ordenando su revisión con base a las observaciones que este formule.

39. FLUCTUACIÓN DE PRECIOS: *artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Se entiende como fluctuación de precios el cambio en más (incremento) o en menos (decremento), que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras, sobre la base de los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e incorporados a los contratos. *Artículo 7 de la Ley de Contrataciones del Estado.*

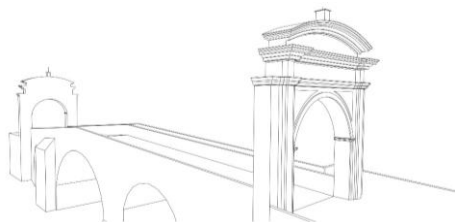
Adicionalmente a los elementos asociados al costo directo, se podrán considerar en la fluctuación de precios los elementos indicados en el *artículo 61 de la Ley de Contrataciones del Estado.*

40. CONTROVERSIAS:

Cualquier controversia que surgiere entre las partes, derivado del incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato que se celebre, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. *Artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Todos los casos no contemplados en estas bases se interpretarán de acuerdo al espíritu de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.





CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
N.I.T. 413272-6

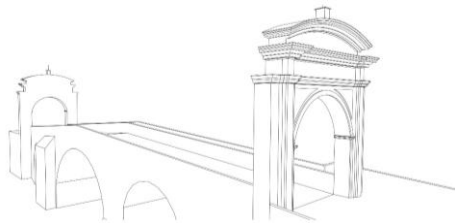


INVITA A LICITACIÓN PÚBLICA No. 07-2026

“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ”

De conformidad con el perfil del proyecto, planos y especificaciones técnicas contenidas en el expediente respectivo, se invita a participar a empresas, personas individuales o jurídicas que estén debidamente inscritas en el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Las bases de Licitación y especificaciones técnicas de este concurso podrán adquirirse sin costo alguno por medio del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS en la dirección www.guatecompras.gob.gt consultando el Número de Operación de Guatecompras **NOG XXXXXXXX**. Los planos se entregarán a las empresas interesadas en la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz previo pago en la caja receptora de la Dirección Financiera por la cantidad de **Cinco mil quetzales exactos (Q. 5,000.00)** por gasto de reproducción los que no serán reembolsables. La recepción y apertura de plicas se realizará el día **XXXXX XX DE XXXXX DEL AÑO 2,026 a las XX:00 x.m.** en el Salón de Sesiones, Palacio Municipal, 5ta. Calle 7-31 Zona 1, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, advirtiéndose que transcurridos treinta (30) minutos después de la hora señalada, no se aceptarán más ofertas.

ABRIL DEL 2,026



ANEXO I

San Pedro Carchá, Alta Verapaz, _____ de _____ de 2026.

Señores:
Junta de Licitación,
Municipalidad de San Pedro Carchá,
5ta. Calle 7-31, Zona 1, San Pedro Carchá, Alta Verapaz

Estimados señores:

Yo, **(NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL)**, identificado con mi Documento Personal de Identificación –DPI Número **(XXXX XXXXX XXXX)** extendido en el Registro Nacional de las Personas –RENAP-; con Número de Identificación Tributaria –NIT-**(XXXXXXXX-X)**; actúo en mi calidad de **(GERENTE, PROPIETARIO, REPRESENTANTE LEGAL)** de la Empresa _____ establecido (a) de acuerdo con las Leyes de Guatemala; con domicilio para recibir notificaciones en **(DIRECCIÓN COMERCIAL)**, con número de teléfono _____, fax número _____ y correo electrónico _____; entrego **CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA**, por lo que por este medio ofrezco construir y entregar totalmente terminado el proyecto identificado con el nombre **“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ”**, según LICITACIÓN PÚBLICA, de conformidad con el CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS adjunto, que forma parte de la oferta, con apego a lo indicado en los datos de la licitación, especificaciones técnicas generales, específicas, disposiciones especiales y planos proporcionados por LA MUNICIPALIDAD.

Enterados del Aviso y de las Bases de Licitación, en cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados en las mismas, hacemos constar que:

- a. Hemos examinado, estudiado y analizado cuidadosamente las bases de licitación, especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales, planos y demás documentos correspondientes.
- b. Hemos realizado la visita de campo al área de trabajo donde se ejecutará la obra, así mismo, estando plenamente enterado de las características, condiciones y dificultades de acceso de la región, nos comprometemos a transportar y entregar en el lugar de la obra, bajo mi cuenta y riesgo, por los medios más adecuados, mano de obra y todos los materiales necesarios, maquinaria, herramienta y equipo para la ejecución del mismo.
- c. Aceptamos todas y cada una de las condiciones fijadas en las Bases de la presente Licitación Pública y en caso de ser adjudicados, nos comprometemos a cumplir con las mismas, aceptando y cumpliendo con lo contenido en el contrato administrativo de construcción de obra que fuese suscrito entre la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ y **NOMBRE DE LA EMPRESA**, así como pagar los daños y perjuicios contra

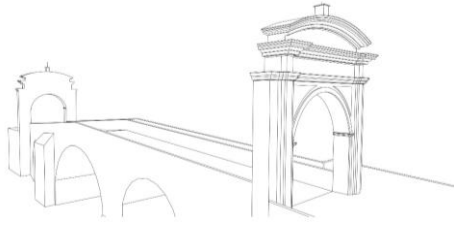


SAN PEDRO CARCHÁ,
CIUDAD DE ORDEN Y TRANSFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

■ PBX: 7790 - 4141

■ MUNICARCHA.GT

5ta. Calle 7-31 zona 1



terceros, que pudiesen ser provocados durante la ejecución de la obra, empleados, agentes o sub-contratistas, a indemnizar a todas las personas afectadas, pago de sueldos y salarios conforme la Legislación Laboral, eximiendo de toda responsabilidad a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.

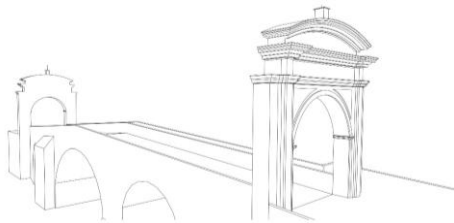
- d. Nos sujetamos a las disposiciones de las Leyes, Códigos, Reglamentos y sus Reformas de la República de Guatemala.
- e. Nos comprometemos a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada con la interpretación, cumplimiento y rescisión y efectos del contrato correspondiente a este proyecto o cualquiera de las cláusulas, sea resuelta entre las partes por la vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se resolverán conforme a lo dispuesto a Ley de lo Contencioso Administrativo.
- f. En estas condiciones ofrecemos ejecutar el proyecto por el monto de: _____ (escribir el monto en letras y números), el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado y propongo el plazo de entrega de _____ (escribir en letras y números:).
- g. Con la presente Plica adjunto los documentos que se solicitan en las Bases de Licitación para el evento **"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"** bajo registro de operación del Sistema de Información de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado –GUATECOMPRAS- **NOG XXXXXXXX**.

Atentamente,

(Nombre, firma y sello del propietario o representante legal)

OBSERVACIONES: utilizar hoja membretada de la empresa que presente la oferta.





ANEXO II

- 1) Número: 07-2026
2) Fecha: XX-XX-2026

Señores:
Junta de Licitación
Municipalidad de San Pedro Carchá,
5ta. Calle 7-31, Zona 1, San Pedro Carchá, Alta Verapaz



FORMULARIO DE LICITACIÓN PÚBLICA

Persona Individual
Nombre del Propietario:
Nombre de la Empresa Mercantil:

Persona Jurídica
Nombre del Representante Legal:
Razón o Denominación Social:

Número de Identificación Tributaria:
Domicilio fiscal:
Número de teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Presentamos a ustedes los siguientes precios para la ejecución del proyecto:

“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ”

Identificado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS con el Número de Operación de Guatecompras **NOG XXXXXXXX**.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Q/Unitario	Q/Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.	Limpieza, chapeo y destronque	Metro	2,200.00		
1.2.	Rótulo de identificación del proyecto	Unidad	1.00		
1.3.	Replanteo topográfico	Metro	1,100.00		
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.1.	Excavación no clasificada de desperdicio	M3	2,724.40		
2.2.	Relleno con material clasificado	M3	41.60		

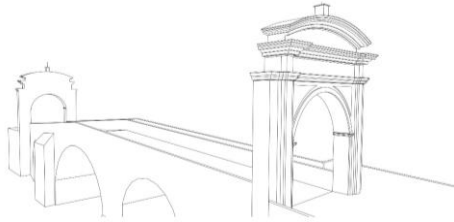


SAN PEDRO CARCHÁ,
CIUDAD DE ORDEN Y TRANSFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

■ PBX: 7790 - 4141

■ MUNICARCHA.GT

5ta. Calle 7-31 zona 1



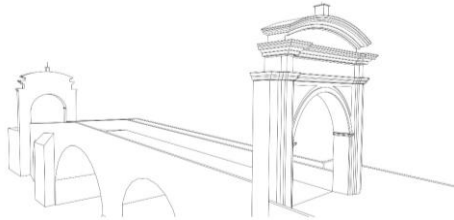
3	ACONDICIONAMIENTO CARPETA DE RODADURA				
3.1.	Escarificación, conformación y compactación de sub-rasante existente	M2	6,672.70		
3.2.	Material granular para base	M3	1,334.54		
3.2.	Tendido, afinado y compactado de material granular para base	M2	6,672.70		
4	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
4.1.	Colocación concreto hidráulico 4,000 PSI, e= 0.15 M	M2	5,499.50		
4.2.	Corte y sellado de juntas longitudinales y transversales	Metro	3,305.00		
5	MEDIDAS DE MITIGACION				
	MEDIDAS AMBIENTALES				
5.1.	Drenaje transversal ø 36"	Metro	24.00		
5.2.	Caja de entrada	Unidad	4.00		
5.3.	Cabezal de salida	Unidad	4.00		
5.4.	Cuentas revestidas	Metro	2,219.00		
5.5.	Baden 4,000; e=0.15M	M2	63.70		
	MEDIDAS DE RIESGO				
5.6.	Señalización horizontal (pintura termoplástica)	Metro	3,300.00		
5.7.	Instalación de vialetas	Unidad	660.00		
5.8.	Señalización vertical	Unidad	10.00		
5.9.	Muro de contención de concreto ciclópeo	M3	116.10		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					

Nota: La oferta deberá incluir todos los impuestos, tasas, seguros, fletes, arbitrios y otros que exija la Ley.

Valor total de la oferta (números y letras): _____
Tiempo de sostenimiento de oferta: _____
Plazo de entrega de la obra: _____
Nombre de la persona autorizada para presentar la oferta: _____

ADJUNTAR: Los documentos solicitados en las bases de licitación.

(Nombre, firma y sello del propietario o representante legal)



ANEXO III

FORMULARIO DE EXPERIENCIA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

LICITACIÓN PÚBLICA
No. 07-2026

NOG XXXXXXXXX

“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ”

Oferente:

Dirección:

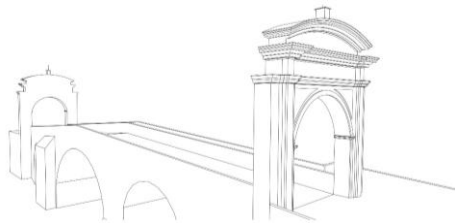
Teléfono:

Presentamos a ustedes la información sobre las empresas o instituciones a quienes les hemos ejecutado obras de infraestructura, conforme lo requerido:

No.	Breve descripción de las negociaciones realizadas con instituciones del sector público y/o entidades del sector privado, durante los últimos dos años	Período de ejecución	Monto del contrato y/o negociación	Empresa o Institución donde se prestó el servicio		
				Nombre	Dirección	Teléfonos y otros medios de comunicación

(Nombre, firma y sello del propietario o representante legal)

OBSERVACIONES: utilizar hoja membretada de la empresa que presente la oferta.



ANEXO IV

CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

(Lugar), XX de XXXXX del 2,026

Señor:
Roberto Antonio Caal Chen
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz
5ta. Calle 7-31, Zona 1, San Pedro Carchá, Alta Verapaz
Presente

Estimado:

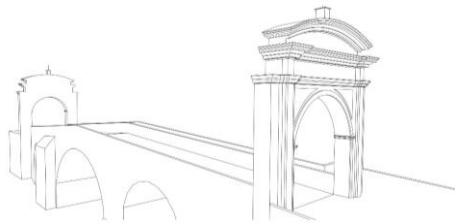
Nuestra empresa (XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX) identificada con Número de Identificación Tributaria -NIT- (XXXXX) con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado emitida por el Registro General de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas identificada con el Número (XXXXX) manifiesta interés en realizar Visita de Campo para reconocimiento del área donde se ejecutará el proyecto denominado **“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ”**, publicado oportunamente en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, bajo el registro identificado con el **NOG XXXXXXXX**, por lo que por este medio confirmamos nuestra asistencia para el día **XXXXX XX DE XXXXX DEL 2,026** a las **XX:00 horas**.

Agradeciendo anticipadamente la atención que se sirvan dar a la presente, nos es grato suscribirnos.

Atentamente,

((Nombre, firma y sello del propietario o representante legal))





ANEXO V

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

Señores:
Junta de Licitación,
Municipalidad de San Pedro Carchá,
5ta. Calle 7-31, Zona 1, San Pedro Carchá, Alta Verapaz

Estimados Señores

Por este medio se constar que el señor (NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL), quien se identifica con Documento Personal de Identificación –DPI- Número (XXXX XXXXX XXXX); y el Ingeniero Civil o Arquitecto (NOMBRE DEL PROFESIONAL), con número de Colegiado Activo (XXXXXX) quien se identifica con Documento Personal de Identificación –DPI- Número (XXXX XXXXX XXXX); en representación de la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA), se presentaron el día XXXXXX XXXXX DE XXXXX DEL 2,026 a las XX:XX horas, con el propósito de efectuar visita de campo para reconocimiento del área, como requisito establecido para participar en la Licitación Pública del proyecto denominado “**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ**”, siendo punto de reunión Dirección Municipal de Planificación, Oficina 14, Interior del Palacio Municipal, ubicado en 5ta. Calle 7-31, Zona 1, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE LA ALDEA SEHUBUB, DE LA REGIÓN SEHUBUB, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ FIRMA Y SELLA LA PRESENTE, EN UNA HOJA TAMAÑO CARTA CON EL MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, A **XXXXXX** DÍAS DEL MES DE **XXXXXX** DEL AÑO **DOS MIL VEINTISÉIS**.

(f) _____
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Presidente COCODE
Aldea Sehubub, Región Sehubub,
San Pedro Carchá, Alta Verapaz

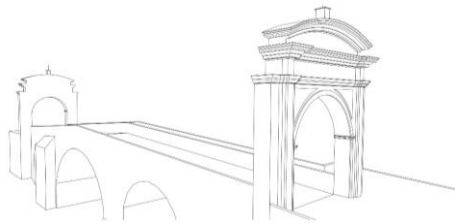


SAN PEDRO CARCHÁ,
CIUDAD DE ORDEN Y TRANSFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

■ PBX: 7790 - 4141

■ MUNICARCHA.GT

5ta. Calle 7-31 zona 1



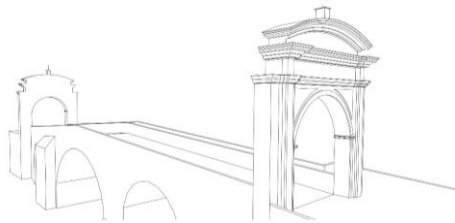
ANEXO VI

PROYECTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

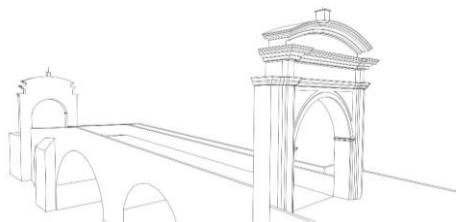
Número _____ guion DOS MIL _____ (____ - ____) PROYECTO

“ _____ ”.

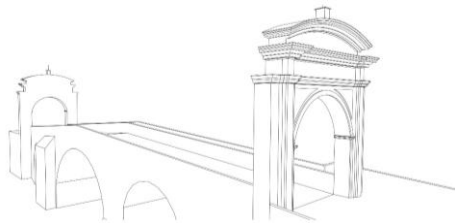
En la Alcaldía Municipal o Despacho Municipal, oficina número uno, segundo nivel, de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, ubicada en la quinta calle, siete guion treinta y uno, zona uno, de la Ciudad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, siendo las _____ horas del _____ de _____ del año dos mil _____, reunidos por una parte el señor **ERWIN ALFONSO CATÚN MAQUÍN**, de _____ nueve años de edad, casado, Licenciado en Administración Pública Municipal, guatemalteco, de éste Domicilio, vecino del Municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, me identifico con el Documento Personal de Identificación –DPI-, Código Único de Identificación –CUI- número Dos Mil Seiscientos Cinco espacio Trece Mil Quinientos Doce espacio Mil Seiscientos Nueve (2605 13512 1609) extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala; señalo lugar para recibir notificaciones y citaciones la Alcaldía Municipal o Despacho Municipal, oficina número uno, segundo nivel, de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, ubicada en la quinta calle, siete guion treinta y uno, zona uno, de la Ciudad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, actúo en mi calidad de **ALCALDE MUNICIPAL y REPRESENTANTE LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ**; acredito la personería con el Acuerdo de Adjudicación Número Cero Dieciséis guion Dos Mil Veintitrés (016-2023), emitido por la Junta Electoral Departamental de Alta Verapaz, en la Ciudad de Cobán, Alta Verapaz, el veinte de Julio de dos mil veintitrés, debidamente firmado y sellado por la autoridad electoral antes mencionada; al igual, con la Credencial debidamente firmada y sellada por el Presidente de la Junta Electoral Departamental de Alta Verapaz; y por último, la Certificación del



Acta Número Cero Cero Ocho Guion Dos Mil Veinticuatro (008-2024) de Sesión Solemne de Toma de Posesión de Gobierno Municipal de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, de fecha dieciséis de enero del año dos mil veinticuatro, emitida por el Secretario Municipal de la Ciudad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, de fecha diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, en donde consta la toma de posesión del cargo. Persona Jurídica o entidad municipal con Número de Cuentadancia de la Contraloría General de Cuentas Dos Mil Veintidós guion Mil Seiscientos guion Mil Seiscientos Nueve guion Veintidós guion Cero Cero Uno (2022-1600-1609-22-001), y Número de Identificación Tributaria –NIT- Cuatro Millones Ciento Treinta y Dos Mil Setecientos Veintiséis (4132726). Y por la otra parte el señor _____, de _____ años de edad, _____, _____, _____, del domicilio de _____-, me identifico con el Documento Personal de Identificación –DPI-, Código Único de Identificación –CUI- número _____ (_____) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; señalo lugar para recibir notificaciones y citaciones en la _____, _____; actúo en mi calidad de _____ de la entidad denominada “_____” propietaria de la empresa mercantil denominada “_____”, calidad que acredita con el Acta Notarial de Nombramiento autorizada en la ciudad de _____, departamento de _____, con fecha _____ de _____ de dos mil _____ por la Notaria _____, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala bajo el número _____ (____), Folio _____ (____), del Libro _____ (____) de Auxiliares de Comercio, con fecha _____ de _____ de dos mil _____. La entidad mercantil se acreditó con lo siguiente: a) Fotocopia Simple de Patente de Sociedad inscrita bajo el número de Registro _____ (____), Folio _____ (____) del Libro _____ (____) y número de expediente _____ (____-____), de Sociedades, del Registro Mercantil de la República con sede en la Ciudad de Guatemala; b) Fotocopia simple

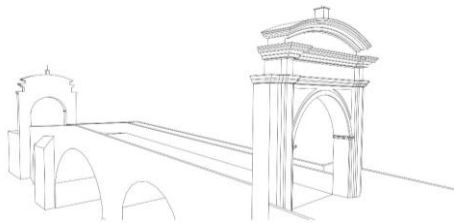


de la Patente de Comercio de Empresa inscrita bajo el número de Registro _____ (____), Folio _____ (____) del Libro _____ (____) y número de expediente _____ (____-____), de Empresas Mercantiles, de Categoría _____ del Registro Mercantil de la República con sede en la Ciudad de Guatemala; c) con Constancia de Inscripción y Habilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado –RGAE- adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-, al folio _____ (____) del libro de Inscripciones, identificado con el Registro Número _____ (____) del Libro de Registro de Proveedores, de fecha _____ de _____ del año dos mil _____, ostentando el estatus de HABILITADO; d) Número de Identificación Tributaria –NIT- _____ (____). Los comparecientes manifestamos y hacemos constar que: A) Nos identificamos con los documentos antes indicados, los cuales tenemos a la vista. B) Las representaciones que se ejercitan de conformidad con la Ley y a nuestro juicio, son suficientes y amplias para la realización de este Contrato. C) La representación que cada uno ejercita no ha sufrido alteración alguna ni ha sido revocada. D) Exponemos ser de los datos de identificación personal consignados, y hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles. y E) Por este medio nosotros los otorgantes, en las calidades con que actuamos respectivamente, celebramos **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCION DE OBRA**. Por aspectos legales, los documentos ya identificados serán incorporados a las actuaciones; en lo sucesivo, los otorgantes en su orden nos denominaremos “**LA MUNICIPALIDAD**” y “**LA CONTRATISTA**” respectivamente. Aun cuando las condiciones de validez, reglas de capacidad y las consecuencias jurídicas se encuentran prefijadas en la ley, en el presente instrumento, adicionalmente, los otorgantes nos ajustamos a las siguientes Cláusulas: -----
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL. El presente documento contractual se suscribe previamente a la substanciación del expediente de _____ Número _____ GUION _____ (____-____), seguido de conformidad con lo señalado en



los Artículos 17, y 47 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; cuya aprobación de Ejecución del proyecto “ _____ ”, con número _____ (_____) del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y con número _____ (_____) del Número de Operación Guatecompras (NOG), se encuentra en el Acta Número _____ Guion Dos Mil _____ (_____ - _____) de Sesión _____ de Concejo Municipal de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, de fecha _____ de _____ del año dos mil _____, Punto _____, cuya certificación se encuentra en el expediente respectivo; y seguidamente, aprobación de ADJUDICACION dentro del expediente de _____ Número _____ GUION DOS MIL _____ (_____ - _____) por el Honorable Concejo Municipal. Seguido para el efecto y por ende, para regularizar la disponibilidad presupuestaria, apertura de Partida Específica dentro del Presupuesto Municipal en vigor, como consta en Constancia de Disponibilidad Presupuestaria de fecha _____ de _____ del año dos mil _____, y Constancia de Disponibilidad Financiera de fecha _____ de _____ del año dos mil _____, en ambos casos, con relación al Proyecto “ _____ ”, y emitidos por el Encargado de Presupuesto Municipal y el Director, ambos de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM- de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, en cumplimiento a lo regulado en el Artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, 26 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, y 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; después de la APROBACIÓN de la Adjudicación que se menciona, recaída en la Entidad denominada “ _____ ” propietaria de la empresa mercantil denominada “ _____ ”, el señor Alcalde Municipal quedó facultado para signar el presente documento contractual. -----

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. OBJETO DEL CONTRATO.



“**LA CONTRATISTA**” se compromete a ejecutar para “**LA MUNICIPALIDAD**” los trabajos concernientes a el proyecto “_____”,

misma que su ejecución será POR CONTRATO y consecuentemente, queda bajo su responsabilidad y obligación poner la totalidad de los materiales, herramientas, y maquinaria, en fin realizar todo lo concerniente al Proyecto, debiéndose circunscribir a la planificación existente y que obra en los Estudios Técnicos elaborados con antelación.-----

- **CLÁUSULA TERCERA: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN POR RENGLONES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS.** El proyecto surge

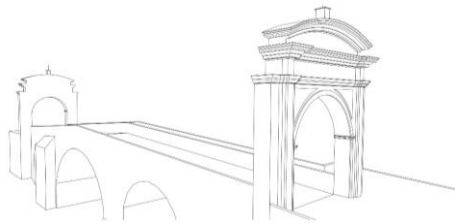
_____. El proyecto es financiado _____; el Proyecto se ejecutará de acuerdo a las especificaciones generales, especificaciones técnicas y planos que obran dentro del expediente respectivo y que también forman parte del presente Contrato de conformidad con los siguientes renglones de trabajo, mismos que LA CONTRATISTA insertó en su oferta con la cual ganó la adjudicación, renglones que se detallan de la siguiente manera: -----

INSERTAR CUADRO DE RENGLONES

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACION DE MONTO DEL CONTRATO. Si se dieran fluctuaciones de costos de renglones en el transcurso del periodo de ejecución del presente Proyecto, se sujetarán a lo que para el efecto regula la Ley de Contrataciones del Estado, en especial al Artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. -----**CLÁUSULA**

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. Por la totalidad de los trabajos pormenorizados en la cláusula anterior, “**LA MUNICIPALIDAD**” conviene pagar a “**LA CONTRATISTA**” la suma de _____ (Q. _____) cuya





cantidad será cubierta con los fondos asignados en el Programa de INVERSIÓN Presupuestaria vigente, afectándose las Partidas Presupuestarias Números:

_____ , _____ ,

cantidad en dinero que se detalla de la siguiente manera: **I) ANTICIPO SUPERVISADO:**

Previo a constituir las garantías que más adelante se detallarán, la cantidad de

_____ (Q. _____) que representa el

VEINTE PUNTO CERO CERO POR CIENTO (20.00%) del valor del presente Contrato,

tal como lo estipula el Artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 51 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y por ende, con destino

ESPECIFICO para la ejecución del Proyecto en mención, el cual será invertido en los

renglones de trabajo conforme el programa de inversión presentado por “**LA**

CONTRATISTA” en su oferta de Licitación. Dicho Anticipo deberá quedar totalmente

amortizado por “**LA CONTRATISTA**” al finalizar el Proyecto en mención, debiéndose

calcular para el efecto los descuentos en la forma prescrita en el Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, con base al monto de cada uno de los pagos

subsiguientes. Si, por el contrario, “**LA CONTRATISTA**” NO inicia la obra ni invierte el

anticipo dentro de los términos contractuales, pagará el interés (tasa activa) sobre la

cantidad recibida o bien efectuará el reintegro correspondiente. Y, **II)** La cantidad

restante que representa la suma de

_____ (Q. _____), “**LA**

MUNICIPALIDAD” conviene hacerla efectivo en pagos parciales contra estimaciones

de trabajo ejecutado y aceptado, previo informe del Supervisor General de Obras

Municipales. Para el pago de las estimaciones dichas, “**LA CONTRATISTA**” entregará

un proyecto al Supervisor antes mencionado, a falta del mismo, dentro de los cinco días

de haberlo recibido el Supervisor General de Obras Municipales deberá revisar y

aprobar la estimación, conciliando cualquier diferencia la informara inmediatamente a

“**LA MUNICIPALIDAD**” por escrito, con renglones de trabajo debidamente detallados,

procediendo hasta entonces con el pago respectivo, quedando bajo la responsabilidad

del Supervisor General de Obras Municipales la verificación de los trabajos ejecutados

y que serán objetos de pago. -----**CLÁUSULA SEXTA: FIANZAS.** Se

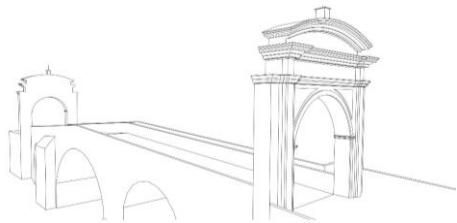
otorgarán las Fianzas siguientes: **A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:** Para garantizar

el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato “**LA**

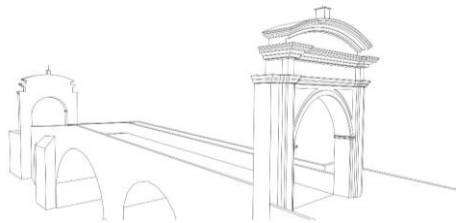
CONTRATISTA” tendrá la obligación de constituir y presentar a favor de “**LA**

MUNICIPALIDAD” y previo a la aprobación del presente contrato la **GARANTIA DE**

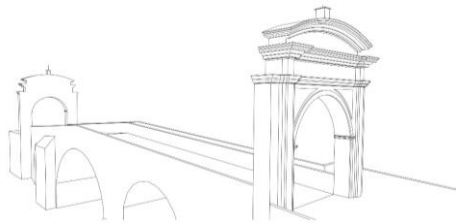
CUMPLIMIENTO, mediante la presentación de FIANZA de conformidad con lo regulado



por el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 55 y 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; la cual se tasa en el DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el valor del presente Contrato; esta garantía cubrirá con el diez por ciento (10%) de su valor el pago de salarios y prestaciones laborales a los trabajadores incluyendo las cuotas patronales establecidas por la ley; y con el NOVENTA POR CIENTO (90%) RESTANTE, el cumplimiento de todas las obligaciones para el Proyecto dentro del plazo que más adelante se estipulara, tal como lo establece el Artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, salvo que se hubiere autorizado prorroga contractual, la presente garantía estará vigente hasta que **“LA MUNICIPALIDAD”** extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la Garantía de Conservación de Obra. **B) GARANTIA DE ANTICIPO:** **“LA MUNICIPALIDAD”** otorgará a **“LA CONTRATISTA”** la cantidad de _____ (Q. _____) tal como quedó establecido en la CLAUSULA QUINTA del presente Contrato; que representa el VEINTE PUNTO CERO CERO POR CIENTO (20.00%) del valor del Proyecto y que se tipifica como ANTICIPO, con destino específico para el Proyecto en mención; el cual será entregado en el momento en que **“LA CONTRATISTA”** constituya **GARANTIA DE ANTICIPO** a favor de **“LA MUNICIPALIDAD”** mediante la presentación de FIANZA por un monto correspondiente al CIENTO POR CIENTO del valor que representa el Anticipo; garantía que podrá reducirse en la medida que se amortice, cubriendo en todo caso el saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización por parte de **“LA CONTRATISTA”**. Para la amortización establecida anteriormente, se seguirá el procedimiento establecido en los Artículos 51 y 57 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dicho descuento se calculará multiplicando el monto bruto de cada estimación por el mismo porcentaje concedido. **C) GARANTIA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO:** **“LA CONTRATISTA”** responderá por la conservación de la obra y como obligación previa a la recepción de la misma, tendrá la obligación de constituir **GARANTIA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO** a favor de **“LA MUNICIPALIDAD”** mediante la presentación de **FIANZA**, que se tasa en el QUINCE POR CIENTO (15%) del valor del presente Contrato, tal como lo establece el Artículo 67 de la Ley del Contrataciones del Estado, y 57 Bis del Reglamento de la Ley del Contrataciones del Estado. Esta fianza cubrirá si fuera el caso todo gasto que implique reparación de fallas o desperfectos que aparecieren en la obra durante el plazo de DIECIOCHO MESES, contados a partir de

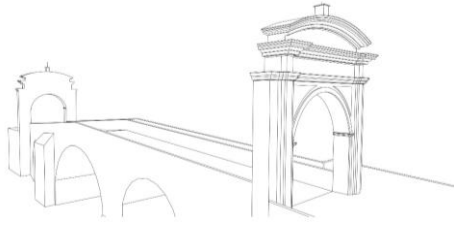


la fecha de recepción. **“LA MUNICIPALIDAD”** deberá faccionar acta dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento de los dieciocho meses de garantía, haciendo constar si existe o no situaciones o reclamos pendientes de ser satisfechos por **“LA CONTRATISTA”**, caso contrario se procederá al otorgamiento de los finiquitos en forma recíproca. y **D) GARANTIA DE CAUCIÓN DE SALDOS DEUDORES:** Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar de la ejecución del presente Contrato a favor de **“LA MUNICIPALIDAD”** o de terceros **“LA CONTRATISTA”** tendrá la obligación de constituir **GARANTIA DE CAUCIÓN DE SALDOS DEUDORES** a favor de **“LA MUNICIPALIDAD”** mediante la presentación de FIANZA, la cual deberá otorgarse simultáneamente con la Garantía de Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento, previo a la recepción de la misma, la cual por el presente acto se tasa en el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del presente Contrato, tal como lo establece el Artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado; una vez aprobada la liquidación y establecida la inexistencia de tales saldos deudores, esta garantía quedara sin efecto y por ende, retirable a favor de **“LA CONTRATISTA”**. Las fianzas anteriormente individualizadas, deberán formalizarse mediante POLIZAS emitidas por Instituciones autorizadas para operar en la República de Guatemala, cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado; y **E) SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN:** El Contratista está obligado a garantizar los riesgos a que están sujetos los trabajos y a terceras personas, con “Póliza todo Riesgo Construcción” por un monto del 1% sobre el valor del Contrato. Para el efecto contratará los seguros correspondientes, con una entidad autorizada para operar en el país. Artículo 70 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 58 literal a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las fianzas anteriormente individualizadas, deberán formalizarse mediante POLIZAS emitidas por Instituciones autorizadas para operar en la República de Guatemala, cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado. **CLÁUSULA SÉPTIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE FIANZAS.** En caso de incumplimiento de las obligaciones que garantizan las fianzas, **“LA MUNICIPALIDAD”**, por medio de la unidad técnica o supervisión correspondiente, rendirá informe circunstanciado, adjuntando los documentos que demuestren los incumplimientos en que hubiere incurrido **“LA CONTRATISTA”**. Con base en dicho informe, **“LA MUNICIPALIDAD”** dará audiencia a **“LA AFIANZADORA”** y a **“LA CONTRATISTA”**, por un plazo común de diez (10) días hábiles, para que se pronuncien acerca del informe de incumplimiento y de los documentos presentados, y aporten los elementos que estimen pertinentes en apoyo



de sus argumentos. Vencido el plazo otorgado, con o sin que **“LA AFIANZADORA”** y **“LA CONTRATISTA”** hayan evacuado la audiencia, **“LA MUNICIPALIDAD”**, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, emitirá resolución teniendo por desvanecidas las imputaciones de incumplimiento o bien declarando la existencia de los mismos y la procedencia para la ejecución de la fianza correspondiente. En este último caso, **“LA MUNICIPALIDAD”** fijará a **“LA AFIANZADORA”** el plazo improrrogable de diez (10) días hábiles para que haga efectiva la fianza, procediéndose, de ser aplicable, a la rescisión del contrato conforme a la ley. La ejecución de la fianza de cumplimiento, en caso de incumplimiento de **“LA CONTRATISTA”** en el pago puntual de los salarios y prestaciones laborales de los trabajadores que emplee en la obra, o en el pago de las cuotas correspondientes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), deberá ser cubiertos por dicha fianza. -----

- **CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO CONTRACTUAL, INICIO Y SANCIONES.** **“LA CONTRATISTA”** se compromete a entregar el Proyecto a entera satisfacción y con todos los requerimientos, en un término de _____ (____) **MESES CALENDARIO** de conformidad con el calendario gregoriano, contados a partir de _____, comprometiéndose a entregar los materiales a entera satisfacción de **“LA MUNICIPALIDAD”** en el término ya establecido con anterioridad o en la prórroga vigente y debidamente aprobada por el Concejo Municipal, fecha ésta en que prescribe el plazo anteriormente indicado. Si los trabajos NO son entregados en tal plazo, **“LA CONTRATISTA”** queda obligado a pagar a **“LA MUNICIPALIDAD”** por cada día de atraso, el equivalente al cero punto cinco por millar (0.5. /1000) del valor del presente Contrato. La imposición de dicha sanción deberá efectuarse en proceso administrativo regulado en la **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA** del presente Contrato. En todo caso **“LA CONTRATISTA”** deberá iniciar la ejecución de la obra, consecuentemente, el faccionamiento y suscripción del Acta de Inicio del Proyecto dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a recibir el cheque que contiene el Anticipo del que hace mención el presente Contrato, tal como lo estipula el Artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ----- **CLÁUSULA NOVENA: PRORROGA DE PLAZO POR CASO FORTUITO, CAUSA DE FUERZA MAYOR U OTROS.** Cuando por caso fortuito o causa de fuerza mayor se solicite prórroga de plazo, **“LA CONTRATISTA”** dentro del término de DIEZ DÍAS (10) de ocurrido el hecho, notificará al Supervisor General de Obras Municipales o a su equivalente, indicando las implicaciones en la ejecución del Contrato para que se suscriba el Acta



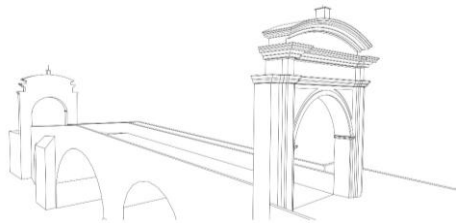
correspondiente. Si, por el contrario, se suscitare otra causa NO imputable al mismo y que afecte el desarrollo normal de los trabajos, “**LA CONTRATISTA**” también hará la solicitud de prórroga al mismo Supervisor General de Obras Municipales o a su equivalente exponiendo sus motivos, siendo el Supervisor en mención quien en primera instancia suscribirá el Acta con “**LA CONTRATISTA**” y elevará la petición al Concejo Municipal para su conocimiento y resolución final. De accederse a tal prórroga de plazo por parte de “**LA MUNICIPALIDAD**”, “**LA CONTRATISTA**” bajo su más estricta responsabilidad, queda obligado a seguir los trámites pertinentes para que las garantías con las cuales caucionó su responsabilidad, paralelamente tengan vigencia hasta la fecha última en que se prorrogó el plazo con el fin de que, de darse el caso de incumplimiento de su parte, “**LA MUNICIPALIDAD**” pueda dentro del plazo de ley ejercitar los derechos que le asisten de resarcir la inversión sin perjuicio de iniciar otros procedimientos de tipo judicial. Todo lo anterior se sujetará a lo regulado en el Artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. -----

----- **CLÁUSULA DÉCIMA: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.**

Los hechos que ocurran en la ejecución de la obra considerados como casos fortuitos que se sobreentienden suceden accidental o casualmente, o bien por fuerza mayor que impidan el cumplimiento del Contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en la que se pruebe el hecho ocurrido y “**LA MUNICIPALIDAD**” NO cubrirá indemnizaciones que prevengan de tales situaciones. La condición de todo caso fortuito se interpretará de acuerdo a la legislación correspondiente. -----

----- **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: DE LOS MATERIALES, PERSONAL Y SALARIOS.**

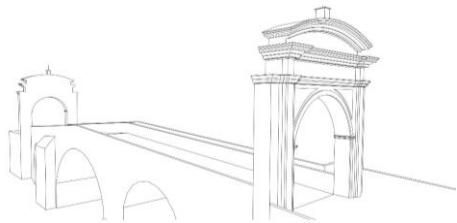
“**LA CONTRATISTA**” por su propia cuenta y bajo su responsabilidad pondrá la totalidad de los materiales a emplearse en la obra, cancelando el valor de los mismos a sus proveedores, materiales éstos que bajo ningún punto de vista deberán tener variantes que representen demarcada baja calidad y/o cantidad, se compromete a proporcionar vehículos para la prestación del servicio antes mencionado, proporcionará vehículos totalmente funcionales y modernos en la medida de lo posible, vehículos que bajo ningún punto de vista deberán tener variantes que representen demarcada baja calidad y/o cantidad. De darse tal situación debidamente comprobada y acreditada por los medios que estén al alcance de “**LA MUNICIPALIDAD**”, “**LA CONTRATISTA**” se hará acreedor a la sanción que especifica el Artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado. Consecuentemente, “**LA CONTRATISTA**” deberá ser meticuloso en cuanto a



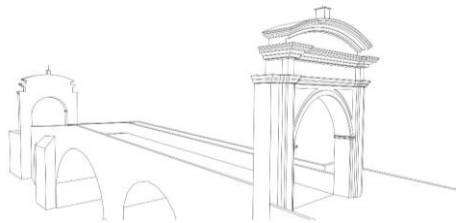
este extremo para NO transgredir dicho aspecto legal. **“LA CONTRATISTA”** por su propia cuenta y bajo su responsabilidad pagará los sueldos, salarios, planillas y mano de obra, cuota de Seguridad Social y demás prestaciones que le impongan las leyes laborales y otras aplicables a sus trabajadores, recomendando también bajo su responsabilidad y criterio de emplear hasta donde sea posible, mano de obra calificada, con el propósito de atenuar en mínima parte el desempleo existente en nuestro medio. En síntesis, **“LA MUNICIPALIDAD”** queda eximida de cualquier obligación y/o responsabilidad por los conceptos pormenorizados en la presente cláusula. -----

-----**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD.** **“LA MUNICIPALIDAD”** se compromete a proporcionar a **“LA CONTRATISTA”** todas las facilidades para el mejor desarrollo o ejecución de la obra, así como a un reajuste en el valor o costos de la misma, al haber un alza de precios en materiales a utilizarse, siempre y cuando sea oficial el incremento; igualmente, al decretarse un salario mínimo mayor al que actualmente está establecido. De darse tales extremos previamente al cumplimiento de lo anteriormente pactado, deberá solicitarse información al Instituto Nacional de Estadística –INE- sobre los índices de precios y salarios a la fecha que por parte de **“LA CONTRATISTA”** se haga el requerimiento. Aún más, para ello y por parte del Supervisor General de Obras Municipales deberá mediar una estimación sobre el servicio brindado, previo cotejo de facturas que expidan él o los proveedores y en igual forma, sobre los días laborados por los trabajadores con el nuevo salario. Aclarando que, se reconocerá, pagará o deducirá a **“LA CONTRATISTA”** esta fluctuación de precios, única y exclusivamente en los renglones incorporados y cuantificados en la Cláusula TERCERA del presente Contrato Administrativo. -----

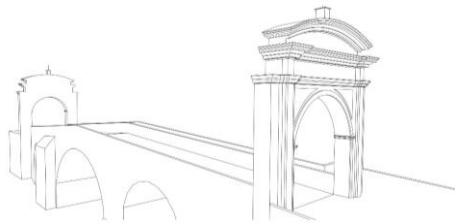
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. A) **“LA CONTRATISTA”** se obliga a tramitar la habilitación y uso del Libro de Bitácora ante la Contraloría General de Cuentas inmediatamente después de aprobarse el presente Contrato, cuya administración estará sujeta a observaciones o recomendaciones de la Dirección Municipal de Planificación –DMP- de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz. B) **“LA CONTRATISTA”** se obliga a que en el momento de dar inicio de los trabajos, avisar a **“LA MUNICIPALIDAD”** con el propósito de que el Director y Supervisor General de Obras Municipales, ambos de la Dirección Municipal de Planificación –DMP-, el señor Alcalde Municipal, y miembros del Concejo Municipal cuando pudieren, todos de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, se hagan presentes y establecer diferentes aspectos



que debe cumplir, en especial para faccionar y suscribir el Acta de Inicio para el Proyecto; dicho Contratista se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos, poniendo de su parte todo esmero, capacidad, responsabilidad, eficiencia, la eficaz utilización de sus conocimientos y demás características para que la obra quede a completa satisfacción de **“LA MUNICIPALIDAD”**, sujetándose estrictamente a los planos y demás especificaciones contenidas en los Estudios con que se cuentan; y que cualquier cambio que se le desee efectuar a la obra, deberá ser autorizado por el Honorable Concejo Municipal, previo informe del Supervisor General de Obras Municipales o su equivalente. **C)** Si el caso se diera, deberá retirar a cualquier trabajador o empleado que **“LA MUNICIPALIDAD”** a través del Supervisor General de Obras Municipales o su equivalente y/o Comisión específica, considere incompetente, negligente, insubordinado o perjudicial en la buena marcha de los trabajos. **D)** Deberá aportar todo el equipo, herramientas, elementos necesarios y desde luego, MANO DE OBRA CALIFICADA para la ejecución de los trabajos. **E)** Deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por **“LA MUNICIPALIDAD”** y especialmente el Supervisor General de Obras Municipales o su equivalente designado, inspeccione las instalaciones, actividades y trabajos que se ejecuten, debiendo dar instrucciones a su personal a efecto de que proporcionen las informaciones que se requieran. **F)** Al estar concluido el Proyecto, deberá dar aviso por escrito al Supervisor General de Obras Municipales o su equivalente para que éste, dentro de los siguientes quince días hábiles verifique un reconocimiento y/o inspección ocular final, para establecer si los trabajos fueron realizados satisfactoriamente; si así fuere, con ésta diligencia propiamente del aviso dado por **“LA CONTRATISTA”**, automáticamente queda interrumpido el plazo de ejecución. **G)** Si por el contrario, existieren irregularidades injustificables que partes de la Obra NO se ajustan a los requerimientos establecidos, se notificará por escrito a **“LA CONTRATISTA”** sobre los defectos existentes con el fin de que proceda a corregirlos con el entendido de que, NO se tomará en cuenta para el cómputo del plazo de terminación de la obra, el o los periodos comprendidos entre la fecha de recepción del aviso por escrito de que la obra ya está terminada de **“LA CONTRATISTA”** al Supervisor General de Obras Municipales o su equivalente, y la fecha en que **“LA CONTRATISTA”** reciba el pliego de indicaciones o certificación del Acta donde consten las deficiencias y/o correcciones que debe efectuar, con base al Artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; de darse esta situación, será en definitiva la Comisión Evaluadora, Receptora y Liquidadora la que resuelva con carácter decisorio en el sentido de que al haber



correcciones o trabajos extras que deba efectuar **“LA CONTRATISTA”**, tal tiempo para verificar los mismos, se incluya dentro del plazo contractual o si por el contrario, procede a conceder tiempo adicional. **H) “LA CONTRATISTA”** se obliga a entregar a **“LA MUNICIPALIDAD”** por cada pago realizado a su favor en relación al presente Contrato, facturas vigentes y auténticas que no adolezcan de algún vicio como anulación de factura, vencimiento, por mencionar algunos; de darse alguna situación similar, desde ya exime a la **“LA MUNICIPALIDAD”** de cualquier responsabilidad que hubiere ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. En todo caso, **“LA CONTRATISTA”** se obliga a no anular facturas posteriores a la emisión y entrega a favor de **“LA MUNICIPALIDAD”**. **I) “LA CONTRATISTA”** se obliga a instalar el número de cámaras de conformidad con la magnitud de la obra, que permita visualizar en tiempo real y en línea el desarrollo integral de la misma a través de internet y el aseguramiento de su cumplimiento continuo y pleno, para realizar el monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance físico de la misma; y demás obligaciones contenidas en y tal como lo estipula el Artículo 82 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticuatro. Así mismo, se obliga a solicitar la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) de la dirección de la página de internet que permita consultar en línea el avance físico de la obra; por último, deberá contar con un archivo electrónico que contenga el historial de ejecución del mismo compuesto de fotografías o videos que muestren el avance progresivo, el cual deberá ser actualizado mensualmente. **J) “LA CONTRATISTA”** se compromete a colocar **EL ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO** de acuerdo al formato existente, inmediatamente de haberse iniciado la ejecución de la obra. **K) “LA CONTRATISTA”** queda obligada a **IDENTIFICAR** a todo trabajador laborando en la obra municipal con los logotipos distintivos y serigrafías de acuerdo al diseño proporcionado por la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, deberán portar una playera o chaleco acorde al tipo de actividad que realicen identificando al personal que labora. **L) SEGURIDAD INDUSTRIAL.** **“LA CONTRATISTA”** está obligado a proporcionar a sus trabajadores todos los instrumentos e indumentaria, necesarias para desempeñar sus labores de manera segura y así mantener resguardada su integridad física. **M) “LA CONTRATISTA”** se obliga a adherir al Contrato respectivo los Timbres de Ley. y **N) CUMPLIMIENTO DEL ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA –AGRIP-.** **“LA CONTRATISTA”** se obliga a dar fiel cumplimiento a las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastre, que

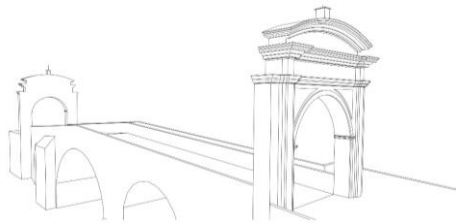


se consignaron en la herramienta Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública –AGRIP-. -----

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Una vez recibido el informe del Supervisor General de Obras Municipales o su equivalente, que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, **“LA MUNICIPALIDAD”** nombrará **COMISION EVALUADORA, RECEPTORA y LIQUIDADORA** durante los cinco días subsiguientes; si esta Comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente suscribirá el Acta de Recepción Final. Esta Comisión estará integrada por funcionarios o servidores públicos que se nombren por parte del Concejo Municipal, de ser necesario por cualquier situación controversial que se presente, por un Profesional idóneo. Inmediatamente después de que la obra haya sido recibida de conformidad, la Comisión en mención y en un plazo NO mayor de NOVENTA DIAS, procederá a efectuar la liquidación del Contrato y establecer el importe de los pagos o cobros, según el caso, que deban hacerse a **“LA CONTRATISTA”**. Esta recepción y liquidación final, para mayor respaldo, deberá ser convenientemente aprobada por **“LA MUNICIPALIDAD”** a través de la Autoridad Superior Administrativa, que en este caso recae en el Concejo Municipal. -----

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: IMPUESTOS Y PROHIBICIONES. **“LA CONTRATISTA”** tiene prohibido ceder o negociar los derechos provenientes del presente Contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento derivados de los servicios que preste. Así mismo, está obligado a pagar todos los impuestos que correspondan de acuerdo a las leyes de la materia. -----

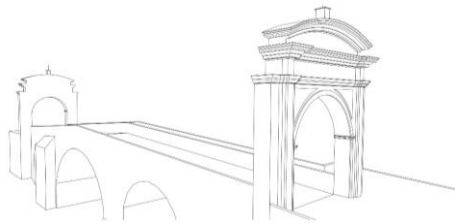
-----**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DECLARACIÓN JURADA Y RELATIVA AL COHECHO.** **“LA CONTRATISTA”** declara bajo juramento que NO se encuentra comprendido dentro de las limitaciones contenidas en el Artículo 80, Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 9-2015 del Congreso de la República, y decreto 46-2016 y artículo 26 del mismo cuerpo legal; Yo **“LA CONTRATISTA”**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto Ley Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y artículo 25 Bis de las Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 9-2015 y Decreto 46-2016 del Congreso de la República. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada y en este caso la municipalidad, para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Adquisiciones y



Contrataciones del Estado de Guatemala denominado GUATECOMPRAS, tal y como lo establece el Artículo 3 “Cláusulas especiales proyecto de contrato” según Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación pública, Acuerdo Ministerial Número 24-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas, publicado en el Diario de Centro América el veintiséis de abril de dos mil diez.-----

----- **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, JURISDICCIÓN ORDINARIA, OTRO TIPO DE ACCIONES JUDICIALES O ALTERNAS A PROMOVERSE, Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Toda controversia relativa al incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente Contrato, después de agotada la vía administrativa y conciliatoria, se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo señalado por el Artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado. La vía administrativa y conciliatoria se agotará siempre y cuando el acto objeto de cuestionamiento no constituya posible delito; en caso contrario se pondrán las denuncias a donde corresponda, sometiéndose a la vía jurisdiccional competente. Renunciando desde ya cada una de las partes otorgantes al fuero de su domicilio y sometiéndose a los tribunales de justicia que para el efecto elija la parte afectada. Por su parte, **“LA CONTRATISTA”** y por prestigio de su Empresa, se compromete solemnemente a NO defraudar a **“LA MUNICIPALIDAD”** en cuanto a calidad concierne de los trabajos a ejecutar e igualmente, calidad que empleará en la obra de que se trata, y a cumplir con la ejecución de la obra en el plazo pactado o en la prórroga vigente. -----

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se dará por terminado o rescindido, según el caso, cuando ocurran cualesquiera de las causales siguientes: A) Por vencimiento del plazo primitivo o el vencimiento de la prórroga debidamente aprobada por el Concejo Municipal. B) Por **RESCISIÓN** de mutuo acuerdo, siempre y cuando hayan prevalecido circunstancias altamente calificadas y ameritando llegar a tal extremo, verbigracia, casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento normal, entre ellos, insostenibilidad de reajuste en el valor o costos de la misma por haber superado en gran medida las alzas, al haber un alza exagerado de precios en materiales de construcción a utilizarse, para ello será necesario presentar informe donde se detalle la fluctuación de los precios emitido por el Instituto Nacional de Estadística –INE- sobre los índices de precios y salarios a la fecha que por parte de **“LA CONTRATISTA”** se haga el requerimiento, siguiendo el procedimiento establecido en la Cláusula Décima Primera del presente

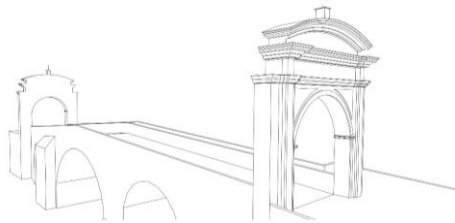


Contrato; por crisis a nivel global o nacional o local ocasionado por guerras, desastres naturales, rompimiento del orden constitucional, retiro de financiamiento de parte de los entes financiadores para la ejecución de la obra, por decretarse un salario mínimo mayor al que actualmente está establecido, u otros motivos y con el riesgo inminente de no cumplir con lo solicitado, siendo necesario no caer en responsabilidad alguna de las partes otorgantes. C) Por incumplimiento total y/o parcial por parte de **“LA CONTRATISTA”**, previo agotamiento del proceso y procedimiento regulado en la **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA** del presente Contrato. y D) **“LA MUNICIPALIDAD”** podrá dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad de su parte y sin mayores trámites que el de emitir un Acuerdo a nivel Concejo Municipal, dando aviso por escrito a **“LA CONTRATISTA”** con anticipación de diez días hábiles si se diera situaciones que le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o financieras, para cuyo efecto deberán hacerse las liquidaciones y pagos que corresponda por los trabajos ya realizados por **“LA CONTRATISTA”**. -----**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:**

MODIFICACION, AMPLIACIÓN O ACLARACION DEL CONTRATO. Si durante la vigencia del presente Contrato fuese necesario la modificación, ampliación o aclaración del mismo, principalmente lo relacionado a lo regulado en el Artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; éste podrá materializarse por medio de un Addendum, previo consentimiento de ambas partes, constituyendo este último documento accesorio del principal, y tendrá los mismos efectos. -----**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DE LOS AVISOS.** En cumplimiento al Artículo 75 de la Ley de Contrataciones del Estado, **“LA MUNICIPALIDAD”** como Entidad Contratante, remitirá copia del presente contrato al Registro de Contratos del Registro General de Adquisiciones del Estado adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-. Así mismo, se remitirá copia del presente contrato al Registro de Contrato de la Contraloría General de Cuentas. En ambos casos, para efectos de control y fiscalización. -----

-----**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS INCORPORADOS.** Constituyen anexos, por consiguiente, quedan incorporados al presente documento contractual: A) Los indicados por medio de los cuales nosotros los Contratantes justificamos nuestra personería jurídica. B) Las fianzas que **“LA CONTRATISTA”** deberá presentar en su oportunidad. y C) El expediente completo de la _____ Número _____ GUION _____ (____-_____) seguido previamente para el efecto. -----

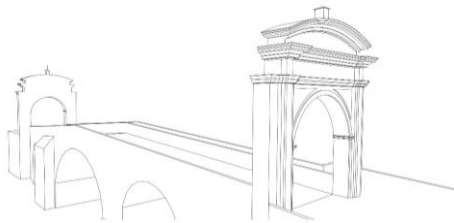
-----**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN**



DEL CONTRATO. En los términos y condiciones estipuladas, **“LA MUNICIPALIDAD”** y **“LA CONTRATISTA”** aceptamos el presente Contrato, y se finaliza su faccionamiento siendo las _____ horas, en el mismo lugar y fecha al principio consignado. Así mismo, HACEMOS CONSTAR QUE ambos leímos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, valor, pago de impuestos, y demás alcances o efectos legales, cláusulas generales y especiales que aseguran su validez, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en la calidad con que actuamos, contenido en _____ hojas útiles de papel bond, tamaño oficio, _____, con el membrete de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, debidamente numeradas, en dos originales, una para cada una de las partes otorgantes. DAMOS FE.

Lic. ERWIN ALFONSO CATÚN MAQUÍN
ALCALDE MUNICIPAL
SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ

“LA CONTRATISTA”



ACTA DE LEGALIZACIÓN DE FIRMA

En la Ciudad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, el _____ de _____ del año dos mil _____, en mi calidad de Notario DOY FE: Que las firmas consignadas al final del **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Número _____ guion DOS MIL _____ (_ - _)** de fecha _____ de _____ del año dos mil _____, para el Proyecto “ _____ ” SON AUTÉNTICAS por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia y en un solo acto, contenido en once hojas útiles de papel bond, tamaño oficio, todas impresas de ambos lados debidamente numeradas; por el señor **ERWIN ALFONSO CATÚN MAQUÍN**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI- número Dos Mil Seiscientos Cinco espacio Trece Mil Quinientos Doce espacio Mil Seiscientos Nueve (2605 13512 1609) extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala; y por el señor _____, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI- número _____ (_____) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Cada uno con sus respectivas calidades. Los signatarios vuelven a firmar el Acta de Legalización de Firmas con el Notario autorizante, cuya Acta se encuentra en el _____ de la última hoja.

ERWIN ALFONSO CATÚN MAQUÍN

ANTE MI:

